סיכומים

סיכומים

סיכומים על סוגיות

סיכום כללי

אם אדם אנס או פיתה אשה, חייב לאביה קנס של חמישים שקל כסף. יש הרבה יוצאים מן הכלל:

1. העוברים עבירה בביאה. מצאנו בזה שני מיני עבירות:

    1. עבירה שאין בו תפיסת קידושין:

        1. רבי שמעון בן מנסיה- פטור מן הקנס, שכ' גבי חיוב קנס, "לו תהיה לאשה." דורשים שכדי לחייב קנס, צ"ל שבא על מי שמותר לו לישא.

        2. חולקים-

            1. שמעון התימני- חייב בקנס, ש"לו תהיה לאשה" לא משמע כן. (אפשר שמודה לרבנן, וזה מוכיח לו פי' של "לו תהיה.")

            2. רבנן- חייב בקנס, שיש ייתור מ"הנערה."

    2. עבירה שיש בו תפיסת קידושין:

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

1. רבי שמעון בן מנסיה- פטור מן הקנס, שכ' גבי חיוב קנס, "לו תהיה לאשה." דורשים שכדי לחייב קנס, צ"ל שבא על מי שמותר לו לישא.

2. שמעון התימני- פטור מן הקנס, שכ' גבי חיוב קנס, "לו תהיה לאשה." דורשים שצ"ל תפיסת קידושין כדי לחייב קנס.

3. רבנן- חייב בקנס, שיש ייתור מ"הבתולות." (גם אפשר להפך דרשות רבנן.)

בתוך כלל זה, יימצא גם יוצא שני מן הכלל. אז, צלע"ש.

2. העוברים עבירה באותו זמן :

1. איסור מיתה (רק דנים על איסור מיתה שבו, ולא על עונשים אחרים שימצאו בו)-

1. יש בו מיתה-

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

1. רבי מאיר לפי רבה- חייב בקנס, כיון שקנס הוא, ולא ממון.

2. אולי ר"נ בן הקנה- חייב בקנס, כיון שכ' ייתור ("הנערה" ו"בתולות"), שמרבה קנס במקום כרת. הוקש כרת למיתה (כמו שנבאר לקמן), ואז אף במקום מיתה יש קנס.

3. רבי מאיר לפי ריש לקיש, רבנן- פטור מן הקנס, כיון שכ', "אם לא יהיה אסון...."

2. אין בו מיתה-

1. רבי מאיר לפי רבה- חייב בקנס, כיון שקנס הוא, ולא ממון.

2. חולק על תד"ח לפי רבנן ורבי מאיר- חייב בקנס, שרק פוטר אם יש חיוב מיתה.

3. תד"ח לפי רבנן ורבי מאיר- פטור מן הקנס, שדורשים אותו בג"ש ("מכה" "מכה") ממכה בהמה. שם, תמיד חייב, ואז כאן, תמיד פטור.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

2. איסור כרת (רק דנים על כרת שבו, ולא על עונשים אחרים; באמת, חולקים רבנן ורבי יצחק אם גם יש בו חיוב מלקות או לא.)-

   1. רבנן- חייב בקנס.

   2. אולי ר"נ בן הקנה- חייב בקנס, כיון שיש ריבוי מ"הנערה" ו"הבתולות."

   3. אולי ר"נ בן הקנה- פטור מן הקנס:

      1. אביי- דורשים ג"ש ממילת "אסון" שנאמר במיתה בידי אדם ומילת "אסון" שנאמר במיתה שכולל מיתה בידי שמים.

      2. רבה- כ', "אם העלם יעלימו... ונכרת," שמקיש כרת לחיוב מיתה.

3. איסור מיתה בידי שמים-

   1. רבנן- חייב בקנס.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

2. אולי ר"נ בן הקנה- חייב בקנס, כיון שיש ריבוי מ"הנערה" ו"הבתולות."

3. ר"נ בן הקנה לרבא- חייב בקנס, שאין מקור למעט אותו.

4. אולי ר"נ בן הקנה לאביי- פטור מן הקנס, כיון שדורשים ג"ש ממילת "אסון" שנאמר במיתה בידי אדם ומילת "אסון" שנאמר במיתה שכולל מיתה בידי שמים.

4. איסור מלקות:

1. יש מלקות (לפי עולא, אי אפשר שיש בו מלקות, כיון שדורש ג"ש ("תחת") מן חובל בחברו):

1. רבי מאיר- חייב קנס, כיון שנלמד מעדים זוממים, שנלמדים ממוציא שם רע.

2. רבנן- פטור מקנס, שכ', "כדי רשעתו."

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

2. אין מלקות:

1. רבי מאיר, אולי ר"נ בן הקנה- חייב קנס, כיון שנלמד מעדים זוממים.

2. רבנן לפי רבי יוחנן- חייב קנס, כיון שאין בו מלקות.

3. רבנן לפי ריש לקיש- פטור מקנס-

1. רבא- לומדים את זה ממכה בהמה בג"ש או סמיכות.

2. אביי- לומדים את זה מחיוב מיתה בגזרה שווה.

5. איסור אחר- לא פוטר.

3. קטנה. חולקים בזה:

1. רבי מאיר- פטור, כיון שכ', "לו תהיה לאשה," ואין קטנה מהווה א"ע.

2. רבנן- חייב, כיון ש"נערה" כ' בלי ה"ה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

סיכום כללי

4. בוגרת. אין קנס, כיון שכ', "נערה."

5. בעולה. אין קנס, כיון שכ', "בתולה." מצאנו שלש מיני ראיות לזה:

   1. עדים על ביאה.

   2. עדים שהיתה נשואה.

   3. עדים שמעידים ששאלה להם לזנות עמה.

חרב אל הבדים- אלו נערות

מקורות למיעוטים

בין הכל, מצאנו שלש סיבות למעט בבות של המשנה:

- כתיב "לו תהיה." משמע שצריך להיות ראויה להוויה (שמותר לישא אותה). לזה, דוחה גמ' שכ' ריבוי ב"הנערה," וכ' ריבוי ב"הבתולות." אז, מרבים מזה מה שיש בו איסור על ההוייה, ומה שאין בו הוויה (שלא חל).
- רנבה"ק סובר שחיוב כרת פוטר מחיוב מיתה. אז, נמעט בבא שלישית.
- רבנן סוברים שאין מקבלים מלקות ומיתה. אז, בבא ראשון ושלישית לא יחייבו ממון.

בזה, מצאנו שלש שיטות בגמ':

  - ריש לקיש אומר שאין הכי נמי, כן הוא. רבנן חולקים על משנה שלנו. יש להעיר שעדיין רק יחלקו רבנן על ציורים שיש בהם מלקות. זה ימעט בבא ראשונה (או מקצת ציורים שבו), אבל לא בהכרח ימעט בבא שלישי. שם, חולקים רבנן ורבי יצחק אם יש חיוב מלקות או אין חיוב מלקות. אז, רבנן יחלקו על בבא שלישי, ורבי יצחק לא יחלוק על בבא שלישי.
  - עולא אומר שתמיד חייב ממון (בקנס אונס ומפותה), אלא שלפעמים (כשמשלם ממון) לא חייב במלקות.
  - רבי יוחנן אומר שחייב ממון כשלא לוקה (כמו אם לא מתרים אותו).

עכשיו, צריכים לעשות קצת חשבון על כל זה:

יש לדון, לפי הו"א של גמ', למה צריכים מיעוט ראשון, ולמה לא ממעטים את הכל ממיעוט שני ושלישי. לא נראה שנוכל למעט ממיעוט שני, כיון שזה רק ממעט חיובי כרת. אבל, עדיין לא ממעטים חיוב מלקות. לא פשוט אם יכולים למעט ממיעוט שלישי. לפי עולא, זה לא ימעט כלל, ולפי רבי יוחנן, זה לא ימעט ציור שאין בו התראה. (יש לדון אם גמרא ידע כן כששאל ממקור ראשון.) לפי רש"י לקיש, קשה למה נצטרך מיעוט ראשון. אפשר שגמ', כשהקשה, לא חש למה שאומר ריש לקיש, כיון שלא היה פשוט לו. במילים אחרים, הקשה שכנראה יש מקור מזה. אף אם נמצא שיש מקור היה נמצא נגד ריש לקיש, לא היה זה קשה לגמ', כי גמרא לא מסיק שיש מקור. ותחשב. אבל, לפי ריש לקיש, צריך ביאור מה סוברים רבנן למעשה. אי אפשר שממעטים ממנו, שכבר יש להם מיעוט אחר. יכולים לומר שלאיזה סיבה לא אוהבים דרשה זו. קשה, אז, למה גמרא לא אומר כן לבאר למה לא ממעטים משם. אז, נראה שצריך לומר שרבנן סוברים כתי' של גמ'. אז, רבנן ירבו חייבי מלקות וחייבי כרת. אז, קשה למה לא דוחים מיעוט שלישי מזה. אולי מרבה רק חיוב מיתה, אבל לא חיוב מיתה ומלקות. אז, חייב רק מיתה, ואינו חיוב מלקות בכלל. אז, יוצא לנו חידוש גדול מזה. ותחשב.

לא קשה למה צריכים מיעוט שני ושלישי, כיון שראשון לא יהני, בין מפני שנדחה, בין מפני שרק נוהג כאן. וא"ת למה צריכים שני אחרי שיש שלישי. לעולא, יכול להיות שפוטר אותו מחיוב ממון. לרבי יוחנן, יכול להיות שפוטר אותו כשלא עבר במזיד. (יש לדון אם עולא מחייב גם שם. היה נראה לומר שמחייב, כיון שנלמד ממיתה. ויש לדון, שאולי רק הוקש עונש לעונש, ולא עבירה לעבירה. לא נראה כן, שאין רואים שום פטור של עונש מיתה, כיון שיכולים לתלות הכל בעבירה.) לריש לקיש, יש לומר שסובר כרבי מאיר. יוצא מן הגמ' שצריכים שני פסוקים. קשה לפי רנבה"ק, שאז נדחה מקור שלו מחמת הקרא. אשפר לומר שר"נ לא דורש כן, אבל קשה מהיכי תיתי לגמרא לומר זה. ויש לומר

מקורות למיעוטים

שאז לא חייב כרת, ולא היה למשנה לומר שחייב כרת. אבל, תוס' לא תי' כן, אלא אומר שאז לומדים מכרת למיתה, ואף בחיוב מיתה הוא חייב על ממון.

חרב אל הבדים- אלו נערות

מיתה פוטר

יש לדון למה אדם לא חייב ממון אם עושה, באותו שעה, דבר שמחייב לו מיתה. נראה שיכול להיות ארבע צדדים:

1. מפני שעבר על ציווי ה'. צריך לומר שעבירה על ציווי ה' שנתן מחמתו מיתה חלוק מעבירה על ציווי אחר של ה'.
2. מפני שעשה ס"ר.
3. מפני שעשה סיבת חיוב מיתה.
4. מפני שיש עליו חיוב מיתה.

יש להביא כמה ראיות:

1. מה שהוא פטור ממיתה גם בשוגג משמע כצד 2. גם יש לומר כצד 1 (אלא שלא עבר כל כך), וכצד 3 (ולומר שעשה קצת סיבות חיוב או לומר שעשה כולם, אלא שיש מניעה, במה שהוא לא קבל על עצמו מיתה).
2. בארנו שאפשר שלומדים מבנימין, אף שהיה בנימין מת בזמן יותר מוקדם. לכאו', אז, אי אפשר לומר כצד 4. ויש לדון, שאולי עדיין חיוב שלו היה שימות קודם חמישים, אלא שהוא מת מאד קודם. וע"ש למטה, שמה שכתבנו שם קצת שייך לזה. ותחשב. (באמת, לא כל כך פשוט לשאר, שאף בהם, יש לומר שצריך לעשות דבר רע מאד, שהרי מה שעשה בנימין (מה שחוש' לו) היה יותר רע, שימות יותר מוקדם (וזה לא לכל הצדדים שק' ראשונה הוא להם). ותחשב.
3. לשון גמ', "... פטור," ולא "... פוטר," משמע שאין המיתה פוטרת.
4. לשון גמ', "נתחיי' בגני'... איסור חלב," משמע שתלוי באיסור.
5. לקמן, תולה גמרא דין הוצאה בזמן הנחה. אולי זה מפני שמה ששייך הוא זמן חיוב.
6. לשון גמ', "מתחייב...," ולא "מחייב" משמע שהוא חיוב מיתה שפוטר אותו. ותחשב.

חרב אל הבדים- אלו נערות

מיתות

שלש מיני מיתה:

מיתה בידי אדם:

מהו:

יש ארבע מינים- סקילה, שריפה, הרג, וחנק. בכולם, שלוחי בית דין (גואל הדם (אם יש), או עדים, או שליח אחר) הורגים מיד אחר גמר הדין את מי שחייב מיתה.

מה צריך כדי לחייב:

צריך שבית דין יפסקו שהוא חייב מיתה. (פסק בית דין הולך אחר הרב, עם שני יוצאים מן הכלל. היוצא הראשון הוא כשכל הבית דין מחייבים אותו מאותו טעם, שאז הוא פטור. היוצא השני הוא אם המחייבים הם מרובים על הפוטרים רק באחד, שאז הוא פטור.) כדי שבית דין יפסקו שהוא חייב, צריך להיות שני עדים כשרים שעבר עבירה שמחייב כן, ושהתרו לו (באופן שזכר בשעת עבירה[1]) וקבל, ושהודיעו לו העונש (מסתמא, אף זה צריך להיות באופן שזכר בשעת עבירה[2]) וקבל.

מה פוטר אותו:

חזרת בית דין פוטר אותו. אין ד"א פוטר אותו.

יש מין אחר של זה שנקרא מיתה בידי שמים של מיתה בידי אדם. הוא במקום שהיה ראוי לו לבית דין לחייב אותו מיתה בידי אדם, אלא שלא יכולים.[3] דין מיתה זה הוא שה' ממית אותו באופן הדומה למיתת בית דין. (לא מבאר בן כמה הוא מת[4].) לא מבאר גמ' מה פוטר אותו, אבל תוס' כ' שתשובה ומעשים טובים פוטרים אותו.

כרת:

מהו:

יש שני חלקים לכרת:

- מיתה- כרת עושה שאדם מת קודם זמנו. במו"ק (כח.) אומר שמיתת כרת הוא בחמישים שנה. לכאו', יש שלש דרכים לבאר את זה:

---

1 צריך להיות, אז, שהתרה, או שהזכיר לו ההתראה, בתוך כדי דיבור של העבירה.

2 איני יודע אם יש מקור לזה, אבל כן נראה מסברה, שיהיה בו אותו טעם של ההתראה. ויש לדון, שיש לדון למה צריך קבלת העונש, שאולי אינו משנה את העבירה, אלא עושה דבר אחר, וידיעתו בשעת עבירה לא שייך. ויש לדון בזה.

3 יש לדון אם הוא גם אם יכולים אבל לא מחייבים. היה נראה מסברה שלא נחלק, אבל מה שמצאנו קרא שאז מחייב כרת, ולא מין מיתה בידי שמים זה, משמע שיש חילוק.

4 לכאו', הסתימות משמע שהוא מת מיד, כמו במיתת בית דין. אבל, ע' בקושיית תוס' בכתובת (ל:), שלשון קושייתו אינו משמע כן, אלא שמשמע שבאיזה גיל שהוא ימותו. גם היה אפשר לומר שהוא בכלל "מיתה בידי שמים" שמזכיר גמ' במ"ק (כח.), כמו שנבאר לקמן.

מיתות

- הוא רק באותו שנה.[5]
- הוא לפני אותו שנה עד אותו שנה. (יש לדון מאימתי מתחיל. אולי מתחיל בכל זמן (מזמן עבירתו, איזה זמן שיהיה).) כן נראה מירושלמי (בכורות (ב-א)), שדורש כן משני מקורות- ממה שאומר קרא שלויים לא יחללו עבודתם כדי שלא יכרתו, והרי רק עבדו עד שעה חמישים, וממה שימים שאדם ראוי לעונש הם רק חמישים שנה[6]. לשני המקורות, יהיה כל שנה עד אותו שנה.
- הוא אחר אותו שנה עד זמן מסויים. כן פי' הבבלי, ואומר שהוא עד שהוא חמישים ותשע.[7]

לא מבאר חז"ל איך מת, ולכן נראה שאפשר שימות באיזה אופן שרוצה ה'.[8]

- מת בלי בנים- חולקים ראשונים בזה. רש"י סובר שכל מי שחייב כרת מת בלי בנים. (תוס' מוסיף שזה רק נוגע לבנים קטנים, שנענשים בעוון אביהם.[9]). דורש את זה (בכתובות (ל:)) ממה שבמקצת חייבי כרת כ' שיהיה ערירי.[10] תוס' סובר שאין חיוב זה בכל כרת, אלא רק כשכ' שימות ערירי[11].[12]

---

5 יש לדון אם מכוון לומר אחר שנה חמישית או בתוך שנה חמישית. נראה שמגמ' משמע שהוא אחר שנה חמישית, שכן הוא בשאר הדברים שבבריי'. ותו"ת.

6 לא ברור כלל מה כוונת הגמ' במקור זה. ע' בפני משה; וצריך ביאור. אולי נראה לומר שלא נהנה ממתנה שנתן לו ה' של חיים בלי יכולת להיענש. זה נקרא כריתות מה'. דחוק.

7 אולי לא כולל אם מת אחר שנת חמישים ושנים (או כל גיל אחר חמישים ושנים). בריי' אומר שזה מיתת שמואל; יש לדון אם זה רק מוסיף שאז מת שמואל או שאינו מיתת כרת. לשני, צ"ב ל"ל יהיה כרת מחייב אותו. אולי מיתת שמואל הוא סיבה, שאם ימותו בנ"א החייבים כרת אז, ירננו בנ"א אחר שמואל, כמו שכ' בגמ' תענית (ה:).

8 לכאו', אז, יוצא שיש דרך אחר שאין כל כרת שווה- לא רק מתי מת, אלא גם איך מת.

9 יש לדון אם ימותו בנים קטנים אם יש גדולים, שאולי רק נענשים כלל אם יש תוצאה שאין לו בנים. וע' בלשון תוס' בשבת (כה.), שמשמע ששם ימותו הקטנים.

10 צריך ביאור איך לומד מזה לשאר חייבי כרת. צריך לומר שמפרש שקרא מסביר חיוב כרת, ולא מוסיף חיוב. (אולי מניח כן כיון שלא מצוי שיש שני עונשים. אבל, אם נאמר שזה חלק מכרת, יש לומר שאינו נחשב שני עונשים. עדיין צריך ביאור איך לא נחשב שני עונשים.)

11 יש לדון אם שם הוא חלק מן הכרת- הכרת חלוק- או ששם יש שני עונשים, כרת וערירי.

12 יש להעיר על לשון כריתות, שצריך לבאר ממה הוא נכרת. לרש"י, יש לומר שהוא נכרת מזרע. (אבל, אף רש"י לא לומד משם, ואז צריך לומר שאינו מוכרח כן.) אז, יש לומר שהוא נכרת משאר בני ישראל (כן משמע לשון הקרא) או שהוא נכרת מה'. יש

מיתות

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד[13] עבירה שמחייב.[14]

מה פוטר אותו:

תשובה פוטר אותו (ע' ביבמות כא. ובב"ב פח:). חולקים אם מלקות פוטר אותו (ולהל' פוטר) (ע' מכות כג:)[15]. לא מבאר גמ' אם מיתה פוטר אותו. לא מבאר גמ' אם זכות אחר פוטר אותו.

מיתה בידי שמים:

מהו:

ה' עושה שמת אדם קודם זמנו. גמ' במ"ק אומר שמת בששים. אף כאן, יש שלש הצדדים שבארנו לעיל. מבבלי, מוכרח שאינו כצד שני (שזה כבר מיתת כרת). כיון שמיתת כרת הוא כצד שלישי, מסתבר שאף הוא כצד שלישי. אבל, יל"ד, שמיתת שמואל, לכאו', אינו כצד שלישי[16].[17] ממקור של הירושלמי, משמע שסובר כצד שני. (כן טוב גם לשיטתו, שנמצא שכל הבריי' מדבר בזה.)

מה צריך כדי לחייב:

צריך לעבור במזיד עבירה שמחייב.

מה פוטר אותו:

איני יודע אם יש מקור ששום דבר פוטר אותו. אז, יל"ד בכולם. נראה שבהכרח מה שפוטר בכרת פוטר בו, שאי לאו הכי מקורו של אביי (כתובות ל:) לא ילמד כרת, שרק מלמד לנו מיתה בידי שמים. ויש לדון, שאפשר לומר שכמו שחש ממיתה שיבוא בידי שמים, גם חש ממיתה שיבוא מחמת חיוב כרת שיש על בנימין.

ותעיין לקמן במה שבא מש"ח ש"ס בסיומת שרק בבמה נקחת חשבת:

להעיר שאם נאמר כן, יש לומר ששניהם הם תוצאות של דבר אחד. יש לדון איזה (אותו דבר אחד או שני תוצאות אלו) הם עיקר העונש. ותחשב.

13 עיין בסוף זה, בע"ה.

14 יש לדון אם מה שלא צריך התראה כדי לחייב הוא מפני איזה חילוק שיש בין כרת או מיתה (או עבירה שמחיי' כרת לעבירה שמחיי' מיתה) או מחמת חילוק בין מי מענש כרת ומי מענש מיתה.

15 אגב, עיין שם, שנראה שהוא ראיה נגד רש"י (במה שסובר שמת ערירי), ששם פוסק כמי שאומר שנפטר מכרת, ומקשה איך נדע. קשה, שאולי נדע ממה שלא מתו בניו. ויש לדחות שאולי שב, אף כשלא נראה ששב. אבל, עדיין יש לודן למה זה לא יהיה סמך די לפסוק שפוטר. ותחשב.

16 אין זה כל כך קשה, שאולי לא בא להשמיענו שום דין.

17 אי"ז מוכרח, שיש לומר שרצה לומר שאין כרת אחר חמישים ושנים, כדי שאין חיובי כרת חיים יותר משמואל.

כל הנך - עיין במה שאומר רש"י. מזה יוצא שאין כרת בשוגג. לולי רש"י, היה אפשר לומר שיש חיוב כרת בשוגג, אלא שיביא קרבן ויתכפר (או שיעשה תשובה ויתכפר). רש"י לא אומר כן. יש לדון למה נחלק:

1. במזיד, מראה יותר שלא מקפיד לעשות מה שה' לא רוצה, שבידים עושה נגד מה שרוצה ה', אבל בשוגג, לא מראה כן כל כך, שרק לא נזהר ואז שגג.
2. אולי הרע שעשה הוא יותר גדול אם עבר במזיד מאם עבר בציור אחר, והוא מפני שהיה בו יותר רצון באותו מעשה (שבשוגג או לא חשב לעשותו, או לא חשב שהוא רע, ונמצא שחשב שהוא מעשה קצת חלוק). ותחשב.

זה תלוי באם עבירה על צווי ה' (לכאורה, זהו **1**, שלכאורה מה שרע לעשות נגד ציווי הוא שבציווי גילה ה' רצונו למה יעשה, והוא עושה נגדו. ויש לדון בזה, ואין זה בהיר לי) או עשיית רע מחייב כרת. יש להעיר שאפשר שאין כרת כשאר עונשים. יש להעיר שאפשר שבעצם חייב כרת, אף בשוגג, אלא שממילא עושה תשובה, וכמו שאומר גמרא בסוף מנחות[18]. ויש לדון, שאולי הוא מומר, אלא שלמעשה כאן לא כיוון לאותו מעשה (לא שב מידיעתו). זה קושיא טובה, אבל הוא קושיא על אותו גמרא, והרי למעשה במקומו עומד, ויש לומר כמותו. ותו"ת.

כל הנך - דחמורות- יש לדון מה אומר:

1. סדרם כן כיון שבענין אחר הם יותר חשובים (שהם יותר חמורות).
2. סדרם כן כיון שיש יותר סיבה לכרת (שהם יותר חמורים, כמו שרואים ממה שבהתראה חייבים סקילה)
3. סדרם כן כיון שיש יותר כרת באלו, והוא שהם יותר נכרתים מה' כיון שהוא יותר חמור. ויש לדון, שעדיין עונש של כרת (מה שהוא מת קודם זמנו) אינו יותר עליהם.
4. גם יש לומר שסדרם כן כיון שאז יש יותר סיבה לחטאת (אולי אין יותר סיבה לכרת, אבל יש יותר סיבה לחטאת, ואולי יש יותר סיבה לכרת, אבל אין זה הסיבה שמנה אותם ראשון). זה תלוי במה שנדון אם משנה בא לדין כרת או לדין חטאת. גם תלוי באם יוכל חטאת להיות תלוי בדבר חוץ מכרת (וזה תלוי במה שנדון מהו היחס בין כרת לחיוב חטאת)[19]. ותחשב.

באמת, שני ושלישי שווים, אלא שלשני "כרת" אומר עונש שלו, ולשלישי (אף) אומר מה שנכרת מה'. יש לדון- ואולי מה שיהיה במשמעות מילת ועונש "כרת"

---

18 הוא בקט:. ואולי יש לדחות שאותו גמרא רק מכוון לומר שלא היה לו לומר, "אם שב...," " אלא היה לו להניח שישוב כפשטות, שרוב שוגגים מכפרים, ועומד לשוב, והיה לו לומר, "אם לא שב...." אם כן, אין להביא ראיה מאותו גמרא. ותו"ת.

19 ולכאורה, יהיה אפשר בכל צד, שאולי כמו שכרת עושה שום סיבה, אולי אף עונש אחר עושה סיבה כזה, וחיוב סקילה מוסיף סיבה הכי גדולה לחטאת. ותחשב.

תלוי בזה- אם הם שני עונשים[20] שבאים שני סיבות במעשה אחד, מסיבה אחת, או שכריתתו מה' גורם עונש השני.

גם יש להעיר על לשון "חייב כרת." אם דנים במה שימות לפני זמנו, זה טוב. אם דנים במה שנעשה נכרת מה', לכאורה היה לו לומר, "נכרת," שקורה מיד ממילא. ויש לדון, שאולי אין ה' כורתו ממילא[21]. גם יש לדון, שאולי אומר לשון זה מפני חיוב השני שבו (שמת קודם זמנו).

פסח- כרת הוא שמת בלי בנים- עיין במועד קטן (כח.) שמבואר שגם מת קודם זמנו. ק"ק למה לא הזכיר רש"י את זה כאן. נראה שני מהלכים:

1. אולי יש עונשים, ויש תוצאות שהם ממילא. אולי רש"י רק מונה עונש (שהרי, אומר רש"י קונטרס"ט עם שאר עונשים[22]).
   החילוק בין עונש לדבר שבא ממילא הוא שעונש בא כדי ליתן לו צער. דבר שבא ממילא לא בא לצורך, אלא בא.
   יש להעיר שגמרא (כריתות כג:) אומר שכרת יותר חמור ממיתה בידי שמים. לכאורה, יש שלש סיבות לזה:
   1. כרת ממית בחמישים; מיתה ממית בששים.
   2. כרת אף עושה שמת בלי בנים.
   3. איסור כרת אף מחייב חטאת. ויש לדון, שהיה אפשר לדחות שחטאת לא מהני על חיוב מיתה (גם יש לומר כן בשאר הצדדים, אלא ששם יש סיבה, לכאורה, חוץ מכפרה, והוא שטוב שמי שחטא ייענש, אבל כאן, בקרבן, לכאורה, הוא כדי שיכפר ה'. ויש להעיר שאולי ה' לא רוצה בכפרה לטובתו[23] אלא לטובה בדרך כלל (אז, אין כל כך עבירות).
   ויש לדון אם כפרה מוחק את העבירה או עושה שאין זה מיוחס לו.

ונראה שאולי רש"י הוא קצת לשיטתו בשלש רשיי"ם, שרש"י משמע לעיל שחטאת הוא עונש (עיין ברש"י ראשון,שמנה אותו עם עונשים), וסבר שאין מיתה קודם זמנו עונש, ואז מבאר למה נקט עונש לגלות על עונש, ולא זמן מיתה, שאינו עונש. עדיין לא מבואר למה לא נקט שמת בלי בנים, שהוא פרט אחר בעונש (לא היה לו לומר שעונש נתקיים בשוגג, אלא שהוא עונש יותר גדול. ואולי כיון שזה דן בכמה רע הוא לו הוא יותר דומה למיתה

---

20 כמובן, לזה יהיה כל דין כרת יוצא מן הכלל של מה שאדם חייב רק עונש אחד. ותחשב.

21 לכאורה, יש להביא ראיה ממה שאינו חייב כרת אם שב. הרי, כבר קבל כרת. ויש לומר שאין הכי נמי, ורק פוטר אותו מכאן ולהבא. יותר נראה לומר שחוזר למפרע קירבת ה' לו. וזה קשה להבין, אלא שהוא כמו מה שאומר גמרא שחטאותיו נהפכים לזכויות למפרע. ותחשב.

22 אבל, הוא גופא- מה שרש"י מניח כן במשנה- צריך ביאור.

23 רצה לומר, ואז יש סיבה חוץ מטובתו., ואז הוא כשאר ציורים. ותחשב.

מיתות

קודם זמנו, ולא קל לדעת איזה יותר רע לאדם, ואיזה עונש יותר גדול. אבל, מה שעבירה טעון עונש אף בשוגג מראה שלענין עונשים, הוא עבירה יותר גדולה, ואז מסתבר שעונש מזיד שלו יותר רע. ותחשב.

2. אולי רש"י אומר שבין כך ובין כך (בין אם התרה בין אם לא התרה) מת קודם זמנו, שהרי בית דין ממיתים אותו. ועדיין יש לדון, שאם הוא קרוב לחמישים, וחייב כרת ומיתה, אפשר שבית דין לא ימצאו פנאי לדון בו עד שמגיע לגיל חמישים.

על כל אחת ואחת- יש לדון מה יהיה הסיבה שלא יחייב על כל אחת:

1. אולי ס"ר של חיוב כרת אחד דומה לס"ר של חבירו עד שלא מוסיף רע. ויש לדון, שאם כן נצטרך לומר שבשני העלמות, שחייב שני קרבנות, הוא חלוק. ותחשב.
2. אולי הוא מפני שמביא קרבן על מה ששגג (לא מפני ס"ר, אלא שעשה נגד ציווי ה' כששגג מלשמור את עצמו מעבירה). עשה כן רק פעם אחת. למסקנא, יש לדון אם לא מביאים קרבן על זה או שאם מחמתו עשה כמה עבירות, מביא יותר קרבנות, שהוא יותר רע.
3. אולי הוא מפני שקרבן אחד יכול לרצות לכמה עבירות. נראה שיש לדון אם עושה סיבה לכפר עבירה או לכפר לאדם. ותחשב מה זה אומר. אולי זה תלוי בדיון זה. ויש לדון.[24]

---

24 כוונתי לומר שיש לדון אם יש סיבה שאותו אדם יכופר או שאותו עבירה יכופר. לראשון, יהיה נמצא שצריך קרבן אחד על חטאות הרבה. ויש לדון, שאולי יש סיבה לשנות את האדם בכפרה זה רק קצת. ותחשב.
נראה שגם יש לדון איך מכפר, אם משנה את האדם, וממילא אינו מיוחס לאותו עבירה, שהרי הוא אדם חלוק, או שמשנה את העבירה, ואז אינו רע, או שאינו מיוחס להאדם. לצד ראשון, לכאורה, יעשה שאינו מיוחס לשום אחד מעוונותיו. ויש לדון, שלכאורה, פשוט שאין מי שמקריב קרבן נמחל על כל עוונותיו (שהרי צריך גמרא לדון למה אינו רק באחותו). ותח'.

מהו בידי שמים:

הקדמה:

גמ' אומר שהכל בידי שמים חוץ מצנים פחים. נמצא שיש חילוק בין דברים שיכולים לבוא לאדם- יש דברים שבאים בידי שמים ויש דברים שלא באים בידי שמים. צריכים לפרש מה הוא "בידי שמים."

נזכיר כאן שני הקדמות:

הקדמה ראשונה:

לכאו', יש חמש דרכים שדבר רע יבוא על אדם. יכול להיות גזירה שיקרה לו אותו דבר רע. זאת אומרת שה' רוצה שאותו דבר רע יקרה לו, וגוזר שכן ייעשה. גם יכול גזירה שיקרה מה שגורם לו רע- אבל לא לגרום לו אותו רע. בתוך אותו כלל, נחלק לשני דברים (ומזה ייצא לנו ארבע צדדים), והם שלפעמים זה נעשה מחמת גזירה עליו (מחמת תוצאה אחר של אותו דבר שעושה הרע) ולפעמים זה נעשה מחמת גזירה על אחרים. הצד הרביעי הוא על פי מעשיו. לא נגזר שום דבר, אבל הוא גרם שדבר רע יבוא. הצד החמישי הוא שבא על ידי מעשי אחרים.

הקדמה שניה:

יש לנו בכל זה, שני הוכחות כלליות. ההוכחה הראשונה בא ממה שיודעים שצינים פחים אינם בידי שמים ושכל דברים אחרים הם בידי שמים. אז, יש לנו כל הערות

של תוס'. נמנה אותם, בלי נדר, לקמן. ההוכחה השניה הוא שיש ארבע גמרות, שנביא בע"ה לקמן, שדנים בזה. אז, צריכים לומר לבאר כולם לפי כל השיטות.

מהו בידי שמים:

עכשיו, נדון מהו בידי שמים. נתחיל למנות שני חילוקים שאפשר שהוא תלוי בו. אבל, קודם שנעשה כן, יש להעיר שבכל אלו, יש שני צדדים במהו- דהיינו, יכול להיות כולו כצד אחד של החילוק, ויכול להיות לפעמים כצד אחד של החילוק. (כמובן, בתוך צד שני, יש הרבה צדדים, שיכול להיות רובו כן או חציו כן, או מיעוטו כן.)

1. האם אדם יכול לסלק אותו או לא. כשבא לאותו סיבה, בד"א אין יכול לסלק אותו, אבל בצינים פחים, אדם יכול לסלק אותו.
2. למה בא. ד"א באים לסיבה חלוקה מסיבה שגורמת צינים ופחים.

יש להעיר שאפשר שהם תלויים זה בזה. אז, יש שלש צדדים בביאור החילוק שיש בין דברים שהם בידי אדם לדברים שהם בידי שמים- או רק חילוק 1 או רק חילוק 2 או שניהם. כמובן, לצד שלישי, יש לדון אם מילים "בידי שמים" מכוון לחילוק 1, חילוק 2, או לשניהם.

נתחיל לבאר צד ראשון:

לכאו', בתוך זה, צריך לדון ממה יכול לסלק (דהיינו, מהו הסיבה). כמו שבארנו, יכול להיות חמש סיבות.

נתחיל לבאר צד שני:

לכאו', 2 כבר בארנו, שבארנו לעיל חמש הדברים שיכולים לגרום זה. כמו שבארנו לעיל, יש להעיר שאפשר שאם יכול לסלק את עצמו תלוי ב2, שאפשר שכל דברים שווים במאיזה סיבה יכול אדם לסלק את עצמו. החילוק לענין אם יכול לסלק א"ע הוא רק מה הוא הגורם.

נתחיל לבאר מה שרואים מן הראשונים שלנו:

רש"י כ' בד"ה בידי שמים ש"אם באים פורענות על אדם, גזי' מלך הוא." בד"ה חוץ מצנים פחים, פי' "שפעמים שבאים בפשיה." לכאו', אז, רואים שרש"י פי' כצד 2. (גם משמע מרשי שאין 1 תלוי בזה (או שאין תלייתו בזה חשוב) ממה שלא הזכיר אותו.) בתוכו, אומר שסיבה רביעית- פשיעת אדם- הוא לפעמים סיבה רק בצינים פחים. אבל, אינו לעולם סיבה בשאר דברים, ובאלו, הסיבה הוא שגזי' המלך הוא. לכאו', רש"י כולל שלש משאר הסיבות במילים של "גזירת מלך," שהרי כולם הם גזירות מאת ה'. אבל, עדיין יש לדון למה לא מדבר כלל על סיבה החמישית. ותחשב.

תוס' בד"ה הכל בידי תמיד מדבר על שמירת עצמו, ומחלק שגבי צינים פחים תמיד יכול לשמור את עצמו, אבל בשאר רק לפעמים[1] יכול לשמור את עצמו. יש לדון אם זהו החילוק (ואז אומר כ1) או שזהו רק סימן לחילוק (ואז אומר כ2).[2] אם אומר כ1, אז אומר מה שאומר, וזהו. אם אומר כ2, אז צריך לפרש מה הם הסיבות. לכאו', מה שמסתבר במה שיותר יכול לסלק הוא כך- הכי קל לסלק הוא דבר שבא מחמת מעשה עצמו (פשוט שיכול לסלק אותו).

וע' בלשון תוס' בב"ב. שם, מוסיף על דברי תוס' בכתובות, שכ', "פי' הכל נגזר בידי שמים... אבל צנים פחים לא נגזר עליו כלו' לעולם יכול לשמור את עצמו." משמע שהחילוק הוא הסיבה. (אבל, עדיין יש לדון אם החילוק הוא הסיבה (איזה מן החמש שבארנו) או, בתוך אחד, כמה קשה נגזר. במילים אחרים, לבאר צד שני, אפשר לומר שבשניהם יש גזירות עליו בדווקא, אבל בד"א ייגזר שימות ככה, אבל בצינים פחים ייגזר רק שיבואו בו באופן שימות אם לא מציל את עצמו. ותחשב.) אבל, אפשר לדחות שתוס' רק בא לבאר לשון "בידי שמים," שלא אומר שלא לעולם יכול להציל את עצמו. אז, אומר שעיקר החילוק הוא אם יכול להציל

---

[1] בין אם אומר כ1 ובין אם אומר כ2, יש לדון אם החילוק בין פעמים אלו לפעמים אחרים הוא הסיבה שבא או דבר אחר. נראה שממה שאז נקרא בידי שמים, ולא שלפעמים הוא בידי שמים ולפעמים הוא בידי אדם, רואים שאין הפעמים תלוי במהו הסיבה. עדיין יכול להיות סיבות שתמיד יכול לסלק או תמיד לא יכול לסלק, אבל יש סיבה שלפעמים יכול לסלק ממנו. ויש לדון, שאולי לאו דווקא הוא, ל"בידי שמים" רצה לומר "לפעמים בידי שמים."

[2] גם יכול להיות שאומר כ2, ומזכיר זה כיון שזהו הסיבה שחילוק של 2 חשוב.

את עצמו. אבל, לשון גמ' בא כיון שממילא, אם לא יכול לגזור את עצמו, גזי' ה' היה שימות. ותחשב על זה.

לכאו', מתוס' מוכח שגבי צינים פחים, לעולם יכול אדם לסלק את עצמו. אז, צריך לומר או שיכול להוציא את עצמו מכל החמש, או שגבי צינים פחים, יש מן החמש שלא קרים.

עכשיו, נדון על הוכחות של תוס', ונבאר אותם לפי רש"י ולפי תוס'[3]:

הוכחה ראשונה:

ההוכחה ראשונה היא שגמ' מזכיר שיש חיוב (או עצה טובה) שירחיק אדם את עצמו מסכנה. (תוס' מזכיר שני מקורות לזה.)

תוספות:

תוס' מבאר את זה. דברים אחרים, לפעמים, יכולים להיות מסולקים על ידי מעשי בני אדם. אז, ירחיק אדם את עצמו מהם, שאולי זהו אחד מן הפעמים שיוכל להציל את עצמו מהם.

רש"י

---

[3] באמת, היה יותר טוב לדון לזה לכל הצדדים, אבל זה קשה.

לרש"י, לכאו', הוא קצת קשה. רש"י פי' שבידי שמים רצה לומר שלעולם הוא נגרם משמים, ולא מאדם. אז, קשה מה לו לבוא למצב סכנה, שאי אפשר שייגרם על ידי מעשים שלו. נראה שיכול להיות ארבע דחויים:

- דיחוי ראשון הוא שאולי אותו גמ' מדבר על צינים פחים. עיין בגמ' שמביא תוס', שיכולים לדחות (כמו שכתבנו בביאורים על תוס') לראיה ראשונה כן, אבל לא לראיה שנית.
- דיחוי שני הוא שרש"י רק אומר שאין דברים אחרים קרים על ידי פשיעה. אבל, אולי יש דרגא יותר גדול מפשיעה, ויכול להיות נגרמים על ידי זה. ותחשב. (אולי כן מסתבר קצת, שאם אדם זורק את עצמו מגג, אטו לא ימות. יש לדון, שאולי ה' שומר שבלי גזירה, אין עליו מחשבה כזה. אבל, יש לדון, שאז נמצא שקשה מאד לאדם להרוג את עצמו- אבל עדיין עבירה הוא. ויש לדון, שאולי צריך גזירה מאת ה', אבל צריך גם בחירה שלו.) יש לדון בזה, שמחודש לומר שיש דרגא יותר גבוה מפשיעה (שאינו מזיד, שהרי כאן לא מדבר על מזיד[4]). גם יש לדון, כמו שכתבנו לעיל, איזה לשון של רש"י דווקא, שרש"י כ' שרק צינים פחים באים על ידי פשיעה. אבל, בשאר כ' שלעולם באים על ידי גזירת ה'. ותחשב.

---

[4] ויש לדון, שאולי החילוק תלוי במה שכאן הכניס את עצמו לציור. אולי פשיעה של רש"י הוא שלא שמר את עצמו כראוי. ותחשב על זה.

- כמו כן, יש לומר שדברים אחרים באים על ידי גזירות שלא עליו. אז, אם מרחיק את עצמו, עושה שאין אותו גזירה ממית לו. (כן, באמת, משמע ממקור ראשון שאומר תוס'.)
- דיחוי רביעי הוא ששם חוששים שיש גזירה. אפשר שצריך גזירה ומעשים שלו. יש לבאר את זה בשני אופנים. האופן הראשון הוא שלפעמים ה' גוזר שאם הוא יפשע ימות. במילים אחרים, ה' גוזר באותם פעמים שחיים שלו בידיו. אבל, בצינים פחים, לפעמים אין שום גזי' חדשה, אלא לעולם הם בידיו. האופן השני הוא שגמ' אומרש יותר עליל לה' לגזור כשהוא במקום סכנה. לכאו', זה מפני שהוא יותר "קל" להמית אותו (שאין צריכים כל כך שינוי, וגם שבני אדם לא יתמהו עליו).

הוכחה שנית:

גמ' דורש בב"מ מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שה' מסיר ממך צינה. קשה, שצינה בא בידי אדם, ולא בידי שמים.

תוספות:

תוס' תי' שה' עשוה שלא צריכים שמירה ממנו. (יותר טוב לנו, לסיבות שבארנו בביאורים שלנו על תוס', לסמוך על שמירת ה' מלסמוך על שמירות שלנו.)

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה כלל. רש"י כ' שצינים ופחים לפעמים באים על ידי פשיעה. משמע שבשאר מקומות, באים על ידי גזירות ה'. אז, ה' אומר שלא יגזר כן. גם יש לומר שלא יבוא לעולם, שלא יגזור ה' וגם לא יהיה צינה שבו יכול לפשע.[5]

הוכחה שלישית:

תוס' מביא מדרש שבו אנטונינוס שאל לרבי להתפלל עליו. רבי התפלל עליו שלא יוזק על ידי צינה, וטען אנטו' שכבר יכול להציל א"ע מצינה, שיש לו כיסוי[6]. אז, התפלל רבי עליו שלא יוזק על ידי חום, ואמר אנטו' שזה, באמת, היא תפלה טובה, ומביא פסוק שאומר שאין אחד יכול לעמוד נגד חום ה'.

לכאו', קשה, שמשמע שחום הוא בידי ה'[7]. אבל, צינים ופחים אומר צינה וחום, ואז אינו בידי שמים.

---

[5] כמובן, יש לדון לפי רש"י איזה סיבה אומר ה' שלא יקרה. יכולים לדחות כל אחד מן הסיבות (או יותר מאחד מהם). ותחשב על זה.

[6] יש להעיר שיש קושיה על זה, והוא שאולי התפלל לאותו סיבה שה' נתן ברכה עליו, בהוכחה שנית. צריך לומר שסבר רבי שזה לא די להיות תפלה טובה או שסבר רבי שזה לא נוגע לו, שלו אין טורח כלל בשמירת עצמו. אבל, לרש"י, זה יותר קשה, וצריך לומר שרש"י מודה לתוס' שלעולם יכול אדם לשמור את עצמו מצינה. אבל, לרש"י אין זה כוונת הגמ'.

[7] יש דחייה פשוטה לקושיה זו, והוא לומר שצינים פחים לא מדבר על חום כלל. עיין ב"צינים פחים", שנבאר מחלקת ראשונים בזה.

תוספות:

תוספות מבאר שלא יכול לסלק את עצמו בכל אופן. אם הוא כבר בחר ללכת למקום שיש בו חום, וכבר היה יכול לסלק את עצמו ולא סלק, אז אפשר שלא יכול לסלק את עצמו עוד. אבל, אם לא בחר כלל, תמיד יתן לו ה' יכולת לסלק את עצמו. לכן, אנטו' היה צריך תפילה על זה, שחשש שיבחר דבר שיגרם לו חום, ואז לא יוכל לסלק את עצמו. לכן, התפלל לה' שלא יבוא לו חום (או שלא יבחר בטעות או שה' יתו לו עוד יכולת להציל את עצמו).

רש"י:

לפי רש"י, אין קושיה זו קשה. התפלל על חום כיון שיש חום שבא שלא בפשיעה, אלא בגזירה. אז, התפלל שה' יציל אותו מחום זה, ואל יגזור עליו, או יתן לו יכולת להציל את עצמו. אז, צריך לומר לרש"י שלא לעולם אפשר לסלק את עצמו. (וצל"ע למטה.)[8]

עכשיו, נדון הוכחה כללית שנית שבארנו:

---

[8] ואם תאמר הרי הוכנו לעיל שרש"י מודה לתוס' גבי צינה. ויש לומר שגם מודה לתי' תוס' להוכחה שנית. אז, יש לומר שלזה התפלל. גם אפשר שמודה לתי' תוס' כאן. גי"ל שאנטו' הביר בעצמו שלעולם יכול להציל את עצמו מקור, אבל לא הביר כן בחום, ולא היה כן בחום. במילים אחרים, מה שהיה כן בצינה היה רק מפני שכן היה מציאות של אנטו', אבל לא היה בכלל שייך למה שצינה אינה בידי שמים.

מצאנו ארבע גמרות שמזכירים את זה. נביא אותם בסדר הש"ס:

גמ' ראשונה היא גמ' בכתובות (ל.). שם, לומד שיש פטור ממון גבי חיוב מיתה בידי שמים ממה מג"ש מממילת אסון שנאמר גבי אזהרת בני יעקב ומילת אסון שנאמר גבי מיתת בית דין. הרי, גבי בני יעקב, גמ' מפרש, דנים בכל מיתות, ולא רק בצינים פחים, שהרי אילו היה רק דן בצינים פחים, לא היה מקור, שהרי בידי אדם הם, ולא בידי שמים.

לכאו', לתוס' זאת אומרת שמיתה בידי שמים הוא דבר שלא לעולם יכול לסלק את עצמו ממנו, ולרשי זאת אומרת שמיתה בידי שמים אינו דבר שבא בפשיעה. מה שאומר רש"י הוא, בוודאי, אמת, שמיתה בידי שמים הוא דבר שבא בגזירת מיתה מאת ה'. מה שכ' תוס' לא כל כך פשוט, שהרי אפשר לשוב. אולי, לאחר זמן די, אף תשובה אינה אפשר. גם יש לומר שתשובה מהני גם בדברים שהם בידי שמים, ובידי שמים רצה לומר שאין דרך בידי אדם לסלק את עצמו. זאת אומרת, שהכל תלוי בגזירה, ואם יש גזי' ימות, ואם אין גזי' יחיה. אז, אף שאפשר לשוב, עדיין הכל תלוי בגזירה (אלא שהוא יכול לבטל את הגזירה). גם היה אפשר לטעון ששם אינו מסלק את עצמו אלא משנה את עצמו עד שאינו "עצמו." ותו"ת.

גמ' בב"מ דורש מ"והסיר ה' ממך כל חולי" שהוא הצינה, ומביא על זה בריי' זה. בארנו כל זה בתוך הערות על ביאורים שלנו על תוס', ששם כתבנו:

"צריך לעיין באותו גמ'. אותו גמ' אומר שמש"א ה' שיסיר ממנו צינה הוא כבריי' זה שהכל בידי שמים חוץ מצינים. היה נראה לומר, אז, שהפוך הוא, והכל בידי שמים. אבל, ה' עשה לנו טובה, וברך לנו על הצינה, באופן שאינו עוד בידי שמים. (אולי על פי זה גם יכולים לת' לחלק שלישי של תוס'.) וצריך ביאור איך תוס' מפרש אותו גמ' אם לא מבאר כמו שבארנו, שקשה מהו ה"לשיטתו" שם. ותחשב. גם לפי רש"י, נראה לי, יש ביאור טוב לאותו גמ', שזהו דבר שצריך שמירה ממנו, שיכול לפשע בו. אבל, דבר אחר, אין בו פשיעה, ואין צריכים שמירה מן הפשיעה (ואולי לא רוצה ה' לשמור מגזירה). אבל, עדיין להבהנת תוס' באותו גמ', צריך ביאור.

שוב נראה לי שיש להקשות על הגמ', שאומר, "והסיר ה' ממך כל חולי," ומונה דבר אחד. לכאו', הפוך הוא, ולשון "כל" מרבה הרבה חוליים. נראה לבאר שתוס' סובר שכוונת הגמ' הוא לשאול מה "כל" מרבה. אם ה' אמר שמסיר ממנו חולי, אס מסתבר כבר שקאי על כל חולי. אז, מפרש גמ' שיש אחד שיש הו"א שלא מסיר ה' ממנו. לפי שאר פשטים בגמ', הוא הכי קשה, שהוא יותר "קשה" לה' להסיר אותו. אבל, ר"ח מפרש שהוא צינים, שאין כל כך צורך שה' יסיר אותו, שכבר אנו יכולים להסיר אותו. אז, גמ' אומר שאף על זה ה' מבטיח שישמור לנו. לכן מה שאומר ר"ח הוא לשיטתו. (אבל, אם זהו פי' כל הגמ', צריך ביאור איך תוס' באר את הגמ' בקושיה שלו. אם פי' גמ' כן, אולי יהיה לו קושיה- איזה שמירה יכול ה' להוסיף- אבל זה יהיה קושיה על אותו גמ', ולא נוגע לביאור צינים פחים. ויש לדון, שמצוי שתוס' יקשה בדרך אג.ב. גם אפשר שבא להוכיח כרש"י, והוא שלפעמים בו בידי פשיעה. אז, אותו גמ' מובן מאד, כמו שפירשנו. אז, אומר

שאינו כן, אלא יכול לפרש את הגמ' אף לפי פירוש שוהא (תוס') כתב, וכמו שבארנו. ותחשב."

וע' לקמן, שבע"ה נביא עוד פשט לתוס'.

גמ' בב"ב אומר שאם אח אחד חלה, לא נוטל ממון מתפסת הבית לרפא את עצמו. גמ' מפרש שזה רק אם חלה בפשיעה. גמ' מסביר שפשיעה הוא כבריי', שהוא על ידי צינים פחים. לפי רש"י, זה מובן מאד. אין דבר אחר בא על ידי פשעיה; אז, ציורים אלו הם הציורים המיוחדים של פשיעה. לתוס', לכאו', הפי' הוא שאלו בוודאי באים על ידי פשיעה, שהיה תמיד אפשר לשמור את עצמו. אבל, שאר ציורים לא לעולם היה אפשר לשמור את עצמו. ואם תאמר עדיין ספק הוא, ולא יכול להוציא מהם. ויש לדון מי נחשב המוציא ממי. וזה תלוי בלומדות של תפה"ב ומוציא מחברו עליו הראיה. גם אפשר שלא לעולם הוא ספק, אלא יש ציורים שפשוט לראות שה' עשה שלא יכול לעזור לעצמו כלום. (למשל, אם כלב גדול בא לו ונשכו, לכאו', לא היה יכול להציל את עצמו כלל, שה' לא נתן לו שום פתח הצלה.) גם לרש"י, יש להעיר שלכאו' רק ספק הוא, שאין כל צינה בא בפשיעה. אז, היה צריך לומר שלא יכול לקחת מתפה"ב מספק. אבל, יש לדון, שיש לדחות כמו שאמרנו- שאינו ספק.

גמ' בע"ז אומר שבני אדם הם דומים לדגים, במה שכשה' מוציא עליהם חמה, הם מתים. לכאו', לרש"י ותוס' אין זה מובן. לרש"י, זה קשה, שהרי כל דבר שה' עושה ממית לאדם, אם לא מסלק את עצמו. החילוק הוא רק שיכול למות על ידי חום בפשיעתו. נראה שצריך לבאר שה' לא גוזר מיתה עליו, אלא ה' מוציא חמה.

זה עושה יכולת גדול לו למות, כיון שלא רק יכול, עכשיו, למות מחמת גזי' מחום, אלא אף בלי גזי' מחום. (יש להוסיף שאולי הדמיון לדגים הוא ששניהם מתים בלי גזי'- שאולי מסתבר שאין גזי' על דגים- על ידי חום.) לתוס', זה קשה שלהיפך, בני אדם שמורים יותר מן החמה ממדברים אחרים. (באמת, היה נראה לפרש אותו גמ', לפי תוס', הפוך ממה שכ' תוספות בכתובות, ולומר שכוונת הגמ' הוא שאינו אפשר (על כל פנים, אינו לעולם אפשר) להציל את עצמו מן החמה, שרק יכול להציל את עצמו מצינה. אז, בני אדם דומים לדגים במה שחמה ממית אותם. יש דברים אחרים שממיתים לאדם שלא יכול להציל מהם, אבל אלו לא ממיתים, כל כך, דגים, ובזה לא דומים לדגים. ותחשב על זה.) נראה שצריכים לדחוק לתוס' לומר ש"כיון שקדרה עליהם חמה מיד מתים" אינו דווקא (על כל פנים, גבי בני אדם), ורק רצה לומר שהוא מין מיתה המצוי. מיתת חמה מצוי ביותר, שכיון שאדם יכול לסלק אותו ממנו, אין צריכים כל כך סיבה לגזור אותו. במילים אחרים, לא רוצה ה' לגזור מיתה על אדם הרבה פעמים, שזה מאד רע לו. אבל, יגזור עליו מיתה אם לא שומר על עצמו, שאין זה כל כך רע לו. אז, קורה מיתת חום יותר משאר מיתות. ממילא, נמצא שהוא ממית יותר בנ"א משאר מיתות. (ויש לדון, שלא פשוט שירבה ה' אותו מיתה כל כך.) על פי זה, יש לבאר גם את הגמ' בב"מ. אולי אומר שה' ישמור מצינה. זה הדבר הכי טוב, מפני שצינה הוא מאד מצוי, כמו שחמה מאד מצוי. (אולי כן נראה קצת מדמיון למה שאמר רב שם, והוא עין הרע, שמזכיר גמ' שהוא המיתה הכי מצוייה. ותו"ת.)

(גם קצת יש לדון על לשון הפסוק. אומר ששומר נפשו ירחק מאלו. נראה שזה מובן לרש"י- שיש צורך להרחיק מאלו, שיכול לגרום אותם על ידי פשיעה, ואז

צריך להרחיק מן הפשיעה- וזה מובן לתוס'- שצריך לשמור את עצמו, כיון שתמיד יכול.)

צינים (ו)פחים

ביאור צינים פחים:

הקדמה:

גמ׳ אומר שיש חילוק בין צינים פחים לדברים אחרים, שכל דברים אחרים באים בידי שמים.

מצאנו שלש מקורות עיקריים שמזכיר מילים אלו:

- פסוק במשלי (כב- ה) אומר, "צנים פחים בדרך עקש שומר נפשו ירחק מהם."
- יש בריי׳ שמביא גמ׳ בכתובות (ל.) שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר [ומביא פסוק שבמשלי]."
- יש מימרא מר׳ חנינא שמביא גמ׳ בב"מ (קז.), בב"ב (קמד.), ובע"ז (ג:) שאומר: "הכל בידי שמים חוץ מצינים פחים שנאמר [ומביא פסוק שבמשלי]," שהוא אותו לשון ממש של הבריי׳.[1]

מהו הגירסא:

איזה גירסאות יש:

מצאנו שני גירסאות- מצאנו גירסת "צינים פחים," ומצאנו גי׳ "צינים ופחים." כמו שבארנו, יש שלש מקורות. לא מוכרח שיש לכולם אותו גי׳. אבל, מסתבר שמה שמביא מן הקרא גורס כקרא. כיון ששני ושלשי מביאים מן הקרא, מסתבר שלשני ולשלשי יש אותו גי׳, ושיש להם אותו גי׳ של ראשון. אז, מסתבר שלכולם יש אותו גירסא.

איפה מצאנו גירסאות אלו[2]:

צינים פחים:

כן מצאנו בפסוק במשלי כמו שנדפס, וכן מצאנו בכתובות (כשמביא הבריי׳), וכן מצאנו בב"מ, ב"ב, וע"ז, כשמביאים את המימרא. כמו כן מצאנו ברש"י בכתובות (לא על אחד משלש המקורות, אלא על הגמ׳ שעליו מביא הבריי׳), וכן ברש"י בע"ז ובב"מ. כן מצאנו בתוס׳ בכתובות ובב"מ ובע"ז

צינים ופחים:

---

1 לא מוכרח ששני ושלשי הם, באמת, חלוקים. אפשר שר"ח אמר כן מן הברייתא (או שמדבר על תנא ר׳ חנינא). גם אפשר שצריכים לשנות את הגי׳, עד שכולם אומרים דבר אחד.

2 נניח שכל זה דווקא, אבל לא מוכרח, שאפשר שבהרבה מאלו יש חילופי גירסאות, ויש טועים וכדומה.

צינים (ו)פחים

כן מצאנו בדפוס שלנו בגמ' בכתובות (כשאומר גמ' מה שעליו מביא הבריי'). כן מצאנו ברש"י בבריי' בכתובות. כן מצאתי בתוס' במגילה (כה.) ובנדה (טז:).

מהו הפירוש:

יש בזה שתי שאלות:

האם הם דבר אחד או שני דברים:

יש בזה שני שיטות, כמובן:

- רש"י בב"מ (קז.), פשט ראשון של רשב"ם בב"ב (קמד.), ופשט שמביא תוס' בכתובות (ל.) סוברים שדבר אחד הוא.
- מסקנת תוס' בכתובות (ל.), וכן בב"מ בב"ב ובע"ז הוא ששני דברים הוא. כן הוא פי' שני של רשב"ם, וכן כ' רש"י בכתובות וע"ז.

מה הוא/ הם:

מצאנו בזה, בעיקר[3], בין הכל, שלש שיטות:

- צינים הוא קור, ופחים הוא חום. אז, אומר שהכל בידי שמים חוץ מקור וחום. כן פי' רש"י בכתובות (ל.) ובע"ז[4]. כן פי' רשב"ם בפשטו השני, וכן פי' תוס' בכל מקום.
- צינים הוא קור. פחים הוא ביאור של צינים:
  - אומר שהוא צינים שהם למוקש לו. כן מביא תוס' בכתובות ומקשה עליו. קושיית תוס' יהיה קשה גם על צד שני.
  - אומר שהוא צינים שמפיחים (לכאו', רצה לומר כמו רוח). כן אומר רש"י בב"מ.

נמצא, אז, שלש קושיות:

1. מצאנו סתירה בתוס' בביאור הגירסא, שלפעמים תוס' גורס "צנים פחים," ולפעמים גורס "צינים ופחים." כמו בכל סתירה בתוס', יש לומר ששני בעלי תוס' היו. ויש להעיר שלכאו' חילוק זה חשוב, שישנה אם הוא דבר אחד או שני דברים. אבל, עיין לקמן, שגם זה צריך ביאור.

---

3 יש ראשונים שכ' פי' שונים על הפסוק במשלי, אבל אינם לפי הגמ', שלא מזכירים קור או חום כלל.

4 באמת, שם פי' שפחים הוא חולי הבא מחום.

באמת, על כל מי שגורס צינים ופחים, קשה למה לא יאמר לשון של פסוק במשלי. ויש לדון, שאולי לשון קרא חלוק מלשון גמ'.

2. מצאנו סתירה בפרש"י, שבשני מקומות אומר שהם שני דברים, ובמקום אחד אומר שהוא דבר אחד.

היה אפשר לבאר שרש"י סובר שמקור שני ומקור שלישי חולקים. מקור שני, שהוא הבריי' המובא בכתובות, דן בשני דברים. מקור שלישי, שהוא מימרא של ר"ח רק דן בדבר אחד, שהוא צינה. אבל, על זה יש הרבה קושיות. הקושיה הראשונה הוא שרש"י בע"ז פי' שהם שני דברים (כמו שלכאו' מוכח שם), אף ששם גמ' מביא ר' חנינא, ולא הבריי'. צריך לומר, לפי זה, שרש"י שם חולק על גי' גמ' שלנו, וסובר שגורסים שבריי' אומר כן. (אבל, ע"ש, שגמ' כופל איפה שאומר שר"ח הוא.) גם צריך לבאר מהיכי תיתי שחולקים. לכאו', יהיה לנו הוכחה מגמ' בע"ז שהם שני דברים, כמו שאומר תוס', ויהיה לנו מגמ' כתובות, לפי גי' רש"י, שגורס בגמ', "צינים ופחים." לשון גמ' בב"מ משמע שהוא דבר אחד[5], שדורש קרא ש"הסיר ה' ממך כל חולי," ומפרש מהו החולי. שם, ר"ח אומר שהוא צינה, ומביא גמ' שהוא מפני שהכל בידי שמים חוץ מצינים פחים. לכאו', רש"י מניח ש"צינה" רק רצה לומר "צינה," ולא יותר. אז, מוכרח שאותו גמ' רק דן בדבר אחד.[6] גם יש להבין, אז, למה מביא גמ' מימרת ר"ח בב"מ ושאר מימרות בשאר מקומות. לכאו', מובן למה מביא מימרת ר"ח בב"מ, שמתאים עם מה שאמר, כמו שבארנו,

---

5 אבל, יש להעיר שאין זה מוכיח שהמימרא שמביא אומר דבר אחד. היה אפשר לומר שה' מבטיח שישמור אותנו מן הצינה, והוא דבר גדול מפני שצינה הוא אחד מן הדברים ששייכים בהם פשיעה. אז, צריך לומר שרש"י מניח שאם הם שווים במה שהם באים בידי פשיעה, ה' לא ישמור על אחד מהם, אלא על שניהם. ויש לדון, שאולי אחד יותר מצוי בפשיעה, ועדו שכמובן, הטוב כפול אם שומר על שניהם מאם שומר על אחד מהם. ותחשב.

6 נראה שהחולקים (תוס' שם) ידחו שנקט אחד מן השנים. יותר מזה, יש לומר ששניהם תלויים בכוח אחד- דהיינו לשנות מזג האוויר, ואז הם אחד. יותר מזה, נראה שאינם רק כוח אחד, אלא הם דבר אחד ממש, שקור הוא רק מה שאין חום. גם אפשר שהוא מפרש שה' מסיר ממנו רק צינה, ואולי לא חום (חום יותר קשה, כמו שמפרש גמ' בב"מ), אבל עדיין דין צינה שייך לדין שאומר ר"ח. ותחשב. גם יש לומר שרצה לומר שאף ישמר ה' על צינה (שהו"א, כמו שכתבנו בביאורים שלנו על תוס', שכיון שאין כל כך צורך לשמור אותנו ממנו, ה' לא ישמור), ולכן רק הזכיר צינה, שהוא יותר קשה, כמו שמפרש מדרש רבה שמביא תוס'.

ועוד ששם מכוון לומר ר"ח לשיטתו. גם בע"ז מובן למה מביא בריי' (אם נאמר שמביא בריי') שצריך להגיד זה על חום, ואין זה נכלל במימרת ר"ח. (אין אותו גמ' קשה על ר"ח, שיש הרבה צדדים שם.) אבל, יש לדון למה בגמ' בכתובות מביא בריי'. אפשר לפרש שאם אין צורך לנקוט זה או זה, יביא בריי', שהוא בריי' ולא מימרא, ואז הוא יותר חזק. (אבל, אז, לכאו', צריך לגרוס כן גם בב"ב, ששם נראה שהיה יכול להביא או זה או זה. ותחשב.) גם אפשר לפרש ששם, יודעים שהמקשה (לאיזה סיבה שהוא) סבר כבריי', שרש"י גורס לשון רבים בתוך קושייתו. וק"ק איך יחלוק ר"ח על בריי'. אבל, יש לדון, שמצאנו הרבה פעמים שבאגדתא אמוראים חולקים עם תנאים. לכאו', הוא מפני שאין פוסקים מאגדתא, ואז בין כך ובין כך אין נפק"מ. גם יש לומר שאז תנאים לא עיינו כל כך, ויותר קל לומר שטעו.

3. יש שגורסים "צינים פחים," ומפרשים שהם שני דברים. קשה איך זה אפשר. (באמת, כל מי שמפרש שהם שני דברים יהיה קשה לו לשון הפסוק כן.)

לכאו', צריך לומר שמבארים אותו כאילו יש קומ"א באמצע, שאומר, "צינים, פחים." עדיין מוזר שלא יאמר וי"ו. אולי אינו כל כך קשה אם נאמר שהוא מיוסד על לשון הפסוק, ואולי בלשון קרא- ובפרט בחלקים שהם יותר כמו פואטר"י- אינו כל כך קשה. ותחשב.

מעשה שבת

יש שלש גמרות שיוכיחו לנו את הדין הזה:

א. ברייתא מזכיר מחלקת בין רבי מאיר, רבי יהודה, ורבי יוחנן הסנדלר. נביא את כולו למטה[1], אבל הדינים שיוצאים ממנו הם ככה-

רבי מאיר אומר שאם עבר בשוגג מותר ובמזיד אסור. יש ארבע ציורים (שיש שני דיונים- למי, ומתי), ואז נדע שהכי מותר יהיה מותר, ונדע שהכי אסור יהיה אסור. אז, נדע שלאחרים במ"ש מותר בשוגג, ונדע שלעצמו בו ביום אסור במזיד. גם יודעים שיש חילוק בין שוגג למזיד בציור אחד.[i]

רבי יהודה אומר שאם עבר בשוגג מותר במוצאי שבת ואם עבר במזיד אסור. יודעים שבשוגג אסור לו בשבת ומותר לאחרים במ"ש. יודעים שמזיד אסור לו במוצאי שבת, וכל שכן בשבת. גם יודעים שיש חילוק בין שוגג ומזיד בציור אחד.[ii]

רבי יוחנן הסנדלר אומר לנו את כל הדינים. בשוגג מותר רק לאחרים ורק למוצאי שבת. במזיד, תמיד אסור.[2]

---

1 "הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל עוֹלָמִית. רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג — יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, בְּמֵזִיד — לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים." (כתובות לד.)

2 אז, אם היינו עושים טבלא, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– ?
         2. במוצאי שבת– ?
      2. אחרים–
         1. בו ביום–?

2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיל:
1. הולא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– ?
2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת– ?
2. רבי יהודה–
1. שוגג:
1. הולא–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת– ?
2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיל:
1. הולא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת– ?
3. רבי יוחנן הסנדלר–
1. שוגג:
1. הולא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–

ב. גמ׳ בשבת מבאר דין זה. נביא את הגמ׳ למטה[3], אבל לכאו׳ יוצא ממנו ככה:

---

1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיד:
   1. הוא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת– **אסור.**
   2. אחרים–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת– **אסור.**

3 ״שָׁכַח קְדֵירָה עַל גַּבֵּי כִּירָה וּבִשְׁלָהּ בְּשַׁבָּת, מַהוּ? לִישְׁתִּיק וְלָא אֲמַר לֵיהּ וְלָא מִידֵּי. לְמֵחַר נְפַק לְדַשׁ לְהוּ: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, וְלָא שָׁנָא.
מַאי ״וְלָא שָׁנָא״? רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי תַּרְוַוֵיהוּ לְהֵיפֵּירָא: מְבַשֵּׁל הוּא דְּקָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, אֲבָל הַאי דְּלָא קָא עָבֵיד מַעֲשֶׂה — בְּמֵזִיד נָמֵי יֹאכַל. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר לְאִיסּוּרָא: מְבַשֵּׁל הוּא דְּלָא אָתֵי לְאִיעָרוּמֵי, בְּשׁוֹגֵג יֹאכַל, אֲבָל הַאי דְּאָתֵי לְאִיעָרוּמֵי — בְּשׁוֹגֵג נָמֵי לָא יֹאכַל.
מֵיתִיבִי: שָׁכַח קְדֵירָה עַל גַּבֵּי כִּירָה וּבִישְׁלָהּ בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים — בְּחַמִּין שֶׁלֹּא הוּחַמּוּ כָּל צוֹרְכָּן וְתַבְשִׁיל שֶׁלֹּא בִּישֵׁל כָּל צוֹרְכּוֹ, אֲבָל חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ כָּל צוֹרְכָּן וְתַבְשִׁיל שֶׁבִּישֵׁל כָּל צוֹרְכּוֹ, בֵּין בְּשׁוֹגֵג בֵּין בְּמֵזִיד — יֹאכַל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חַמִּין שֶׁהוּחַמּוּ כָּל צוֹרְכָּן — מוּתָּרִין מִפְּנֵי שֶׁמִּלְטַמֵּק וְרַע לוֹ. וְתַבְשִׁיל שֶׁבִּישֵׁל כָּל צוֹרְכּוֹ — אָסוּר מִפְּנֵי שֶׁמִּלְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ, וְכָל הַמִּלְטַמֵּק וְיָפֶה לוֹ, כְּגוֹן כְּרוּב וּפוֹלִיס וּבָשָׂר טָרוּף — אָסוּר, וְכָל הַמִּלְטַמֵּק וְרַע לוֹ — מוּתָּר.
קָתָנֵי מֵיהָא תַּבְשִׁיל שֶׁלֹּא בִּישֵׁל כָּל צוֹרְכּוֹ. בִּשְׁלָמָא לְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק לָא קַשְׁיָא: כָּאן קוֹלֶס גְּזֵרָה, כָּאן לְאַחַר גְּזֵרָה. אֶלָּא רַבָּה וְרַב יוֹסֵף דְּאָמְרִי לְהֵיפֵּירָא, אִי קוֹלֶס גְּזֵרָה — קַשְׁיָא מֵזִיד. אִי לְאַחַר גְּזֵרָה — קַשְׁיָא נָמֵי שׁוֹגֵג. קַשְׁיָא.
מַאי גְּזֵירָתָא? דְּאָמַר רַב יְהוּדָה בַּר שְׁמוּאֵל אָמַר רַבִּי אַבָּא אָמַר רַב כָּהֲנָא אָמַר רַב: בַּתְּחִילָּה הָיוּ אוֹמְרִים הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג — יֹאכַל, בְּמֵזִיד — לֹא יֹאכַל, וְהוּא הַדִּין לַשּׁוֹכֵחַ. מִשֶּׁרַבּוּ מְשַׁהִין בְּמֵזִיד וְאוֹמְרִים ״שְׁכֵחִים אָנוּ״, חָזְרוּ וְקָנְסוּ עַל הַשּׁוֹכֵחַ.

מעשה שבת

תוס' מוכיח כן מגמ' בשבת. שם, שואל הגמ' בדין מאכל ששהה בשבת. עיין שם באותו גמ'1, שנראה שיש שלש הוכחות מן אותו גמ' לומר שמתיר רבי מאיר אפילו בשבת:

א. גמרא שואל: " שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת מהו." לכאו', יש שני דרכים לקרוא מילים אלו:

א. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה בשבת, מהו הדין.

ב. שכח קדירה על גבי כירה ובשלה, בשבת מהו הדין.

לפי שני, נמצא ששואל מהו הדין לשבת.

ב. לקמן בגמ' דן ב"עבר ושהה." אם נניח שזה דיון דומה לדיון ראשון של גמרא (שעליו הביא שיטת רבי מאיר), אז, נוכל להביא ראיה משם. הרי, שם פי' שהאיסור הוא "לאותו שבת." נמצא שהשאלה הוא על אותו שבת.

ג. באותו דיון, גמרא מפרש שיש יותר צד לאסור גבי שהייה, שיש לחוש למזידים. הרי, לא ירווחו אם רק נתיר להם לאחר שבת, וצריך לומר שהדיון היה על שבת עצמו. כן נראה מדברי תוס'. אבל, יש לדחות שמה שהרוויחו הוא שלא היו צריכים להכין לאחר השבת. נראה שכיון שמדבר שם על שהייה, ובדרך כלל לא פשוט להכין ללאחר שבת על ידי שהייה, צריך לומר שמדברים באיסור בשבת עצמו..[4]

קַשְׁיָא דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר, קַשְׁיָא דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה! דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר לָא קַשְׁיָא: הָא לְכַתְּחִילָּה, הָא דִּיעֲבַד. דְּרַבִּי יְהוּדָה אַדְּרַבִּי יְהוּדָה נָמֵי לָא קַשְׁיָא: כָּאן — בְּגְרוּפָה וּקְטוּמָה, כָּאן — בְּשֶׁאֵינָהּ גְּרוּפָה וּקְטוּמָה.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: עָבַר וְשָׁהָה מַהוּ? מִי קַנְסוּהּ רַבָּנַן, אוֹ לָאו? תָּא שְׁמַע, דְּאָמַר שְׁמוּאֵל בַּר נָתָן אָמַר רַבִּי חֲנִינָא: כְּשֶׁהָלַךְ רַבִּי יוֹסֵי לְגִיפּוּרִי מָצָא חַמִּין שֶׁנִּשְׁתַּהוּ עַל גַּבֵּי כִּירָה וְלֹא אָסַר אֶלָּא, בֵּיצִיס מְלוּמָּקוֹת שֶׁנִּשְׁתַּהוּ עַל גַּבֵּי כִּירָה, וְאָסַר אֶלָּא. מַאי אֶלָּא לְאוֹתוֹ שַׁבָּת? — לָא, לְשַׁבָּת הַבָּאָה." (שבת לח.)

[4] אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–

3. שוגג:
    1. הוא–
        1. בו ביום– ?
        2. במולאי שבת– ?
    2. אחריס–
        1. בו ביום– **מותר.**
        2. במולאי שבת– **מותר.**
4. מזיד:
    1. הוא–
        1. בו ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– ?
    2. אחריס–
        1. בו ביום– ?
        2. במולאי שבת– ?
4. רבי יהודה–
    1. שוגג:
        1. הוא–
            1. בו ביום– ?
            2. במולאי שבת– ?
        2. אחריס–
            1. בו ביום– ?
            2. במולאי שבת– **מותר.**
    2. מזיד:
        1. הוא–
            1. בו ביום– **אסור.**
            2. במולאי שבת– **אסור.**
        2. אחריס–
            1. בו ביום– ?
            2. במולאי שבת– ?

ג. גמ' בחולין מבאר דין זה. ניבא את הגמ' למטה[5], אבל לכאו' יוצא ממנו ככה:

---

5. רבי יוחנן הסנדלר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**

5 "מתני' השוחט בשבת וביום הכיפורים אף על פי שמתחייב בנפשו שחיטתו כשרה:
גמ' אמר רב הונא לרש חייא בר רב משמיה דרב אסורה באכילה ליומא ונסבין חבריא למימר
רבי יהודה היא
הי רבי יהודה אמר רב אשי רבי יהודה דמבשל היא דתנן המבשל בשבת בשוגג יאכל במזיד לא
יאכל דברי רבי מאיר
רבי יהודה אומר בשוגג יאכל במולאי שבת במזיד לא יאכל עולמית
רבי יוחנן הסנדלר אומר בשוגג יאכל למולאי שבת לאחריס ולא לו במזיד לא יאכל עולמית לא
לו ולא לאחריס
ונוקמה במזיד ורבי מאיר
לא סלקא דעתך דקתני דומיא דיום הכפורים מה יום הכפורים לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד
לא אכיל אף הכא נמי לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל
ומי מצית מוקמת לה בשוגג ורבי יהודה והא אף על פי שמתחייב בנפשו קתני הכי קאמר אע"פ

מעשה שבת

משנה אומר שאם אדם שוחט בשבת ויה"כ, שחיטתו כשרה. רב אומר שזה שיטת רבי יהודה. גמ' מנסה למצוא איזה שיטה של רבי יהודה היא. אומר שהוא שיטת רבי יהודה בנוגע למעשה שבת. מדמיון ליוה"כ, רואים שההיתר הוא רק לאחרי אותו היום, ולא בו. אז, זה כשיטת רבי יהודה. מקשה גמ' שאולי הוא כשיטת רבי מאיר במזיד. (רואים שמניח גמ' שר"מ סובר שיש חילוק בין בו ביום ומצ"ש במלאכה במזיד. אם נניח שידע גמ' מה שיאמר לקמן (אבל זה לא מוכרח), ייצא שצריך להיות שמותר לאחר שבת לכל אדם. אם נצרף גם מה שכתבנו לקמן שצריך להיות שדומה יה"כ במה שאסור לכ"ע, יודעים שיטת רבי מאיר.) דוחה גמ' שאינו דומה ליה"כ, ששם נאסר באותו יום אף אם שחט אותו בשוגג. (לכאו', צריך להיות, אז, שגם אסור לכל אדם, שאם לא כן, אינו דומה. ויש לדון.) נמצא שדין זה צריך להיות נכון בין אם מזיד הוא בין אם שוגג הוא. נמצא שצריך להיות שלפי רבי יהודה, בין בשוגג בין במזיד, מותר למצ"ש ואסור בשבת. כיון שצריך להיות חילוק ביניהם, צריך לומר שאחד מן אלו הדינים אינו לכל אדם, אלא רק לאחרים או רק לעצמו. מקשה גמ' למה לא אומרים שהוא כשיטת רבי יוחנן הסנדלר. (נמצא שלא חש שהיתר של שבת יהיה בין בשוגג בין במזיד. לכאו', הוא מפני שאין דמיון ליוה"כ בזה, שלא יודעים מהו הדין של יה"כ.) דוחה גמ' שלשון משנה משמע שהיתר בשבת הוא לכולי עלמא. אז, יודעים שלפי רבי יהודה, אם שחט אותו בשבת, אחר השבת הוא מותר לכולי עלמא. אבל, בשבת, אסור הוא לכולי עלמא.

בקיצור, נמצא שרואים מאותו גמ' שיש איסור בו ביום. איסור זה הוא בין במזיד בין בשוגג. לכאו', הוא לכולי עלמא (כדי לדמות ליה"כ; ויש לדון). יש היתר לאחר כן, והיתר זה הוא לכולי עלמא, אבל אולי הוא רק בשוגג.

משנה יכול להיות כשיטת רבי יהודה, ויכול להיות כשיטת רבי מאיר. אם הוא כשיטת רבי מאיר, בוודאי לא ידע שהאיסור צריך להיות במזיד ובשוגג, ואולי לא ידע שאר הדברים גם כן. (יש סיבה לחשוב שלא ידע שאר דמיונות ליה"כ.)[iii][6]

דבמזיד מתחייב בנפשו הוא הכא דבשוגג שחיטתו כשרה
ונוקמה כרבי יוחנן הסנדלר דאמר לא שנא בשוגג ולא שנא במזיד לא אכיל רבי יוחנן הסנדלר קמפליג במולאי שבת לאחרים ולא לו תנא דידן שחיטתו כשרה קתני לא שנא לו ולא שנא לאחרים." (חולין יד, טו)

6 אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

חרב אל הבדים- אלו נערות

1. רבי מאיר–
    3. שוגג:
        1. הוא–
            1. בן ביוס– מותר. (כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמנא בשוגג.)
            2. במולאי שבת– מותר (כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד).
        2. אחריס–
            1. בן ביוס– **מותר.**
            2. במולאי שבת– **מותר.**
    4. מזיד:
        1. הוא–
            1. בן ביוס– **אסור.**
            2. במולאי שבת– מותר (כן נראה, שגמ' אומר אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא).
        2. אחריס–
            1. בן ביוס– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' שלי' לדמות).
            2. במולאי שבת– **מותר.**
6. רבי יהודה–
    1. שוגג:
        1. הוא–
            1. בן ביוס– **אסור.**
            2. במולאי שבת– **מותר.**
        2. אחריס–
            1. בן ביוס– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.)
            2. במולאי שבת– **מותר.**
    2. מזיד:
        1. הוא–

מעשה שבת

עכשיו, נבאר שיטות רש"י:

א. רש"י בכתובות. רש"י בכתובות מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג אפילו בו ביום. לא מבאר אם מתיר גם לו.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לו לעולם.

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לאחרים. לא מבאר אם מתיר גם בו ביום.

---

1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–
1. בו ביום– ?
2. במולאי שבת– ?

7. רבי יוחנן הסנדלר–
1. שוגג:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיד:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**

חרב אל הבדים- אלו נערות

ד. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במצ"ש.[7]

---

[7] אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– מותר. (כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג.)
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד).
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **מותר.** *מותר.*
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.** *אסור.*
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא). *אסור.*
      2. אחריס–
         1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי למות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' שי' למות).
         2. במוצאי שבת– **מותר.** *מותר.*
8. רבי יהולה–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.** *מותר.*
      2. אחריס–
         1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי למות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך למות ליה"כ בזה.)
         2. במוצאי שבת– **מותר.**

ב. רש"י בחולין. רש"י בחולין מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר שוגג לו בו ביום.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לו במוצ"ש.

---

2. מזיד:
   1. הוא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במוצאי שבת– **אסור.**
   2. אחריס–
      1. בו ביום– **אסור.** (הוא כל שכן מדין שוגג.)
      2. במוצאי שבת– ?
9. רבי יוחנן הסנדלר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **אסור.**

ד. רבי יהודה אוסר בשוגג לאחרים בו ביום.

ה. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במוצ"ש.[8]

---

[8] אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– מותר. (כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג.) *מותר.*
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד). *מותר.*
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **מותר.** *מותר.* מותר.
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.** *אסור.* *אסור.*
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, שגמ' אומר שמ"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא). *אסור.* *מותר.* (נמצא שיש לנו סתירה ברש"י.
      2. אחריס–
         1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' שלי' לדמות). *אסור.*
         2. במוצאי שבת– **מותר.** *מותר.*
10. רבי יהודה–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במוצאי שבת– **מותר.** *מותר.* *מותר.*
      2. אחריס–

ג. רש"י בב"ק (עא.). רש"י בב"ק מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג לו בו ביום.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

---

1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.) *אסור.*
2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיד:
   1. הוא–
      1. בו ביום– **אסור.**
      2. במולאי שבת– **אסור.**
   2. אחריס–
      1. בו ביום– **אסור.** (הוא כל שכן מדין שוגג.)
      2. במולאי שבת– ?

11. רבי יוחנן הסנדלר–
   1. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **מותר.**
   2. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **אסור.**
         2. במולאי שבת– **אסור.**

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לו במצ"ש.

ד. רבי יהודה אוסר בשוגג לאחרים בו ביום.

ה. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במצ"ש.

נמצא שמה שאומר שווה לרש"י בחולין, ואז לא נסכם את זה.

ד. רש"י בגיטין (נג:). רש"י מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג לו בו ביום.[9]

---

[9] לז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
   3. שוגג:
      1. הוא–
         1. בו ביום– מותר. (כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמצא בשוגג.) *מותר.* ***מותר***
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד). *מותר.*
      2. אחריס–
         1. בו ביום– **מותר.** *מותר.* מותר.
         2. במוצאי שבת– **מותר.**
   4. מזיד:
      1. הוא–
         1. בו ביום– **אסור.** *אסור.* *אסור.*
         2. במוצאי שבת– מותר (כן נראה, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשלדד שר"מ הוא). *אסור.* *מותר.* (נמצא שיש לנו סתירה ברש"י.
      2. אחריס–
         1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' של' לדמות). *אסור.*

2. במולאי שבת– **מותר.** *מותר.*

12. רבי יהודה–

1. שוגג:

1. הולא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **מותר.** *מותר.* *מותר.*

2. אחריס–

1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.) *אסור.*

2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיד:

1. הולא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.** (הולא כל שכן מדין שוגג.)

2. במולאי שבת– ?

13. רבי יוחנן הסנדלר–

1. שוגג:

1. הולא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיד:

1. הולא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

מעשה שבת

נתחיל לדון בתוס':

א. תוס' בכתובות מוסיף:

א. רבי מאיר מתיר בשוגג לו בו ביום.

ב. רבי מאיר אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

ג. רבי מאיר מתיר במזיד לו במצ"ש.

ד. רבי יהודה אוסר בשוגג לאחרים בו ביום.

ה. רבי יהודה מתיר בשוגג לו במ"ש.

ו. רבי יהודה אוסר במזיד לאחרים בו ביום.

ז. רבי יהודה אוסר במזיד לו במ"ש.

ח. רבי יהודה מתיר במזיד לאחרים במ"ש.[10]

---

2. לאחריס–
   1. בו ביוס– **לסור.**
   2. במולאי שבת– **לסור.**

[10] לז, לס היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יולא כזה:
1. רבי מאיר–
3. שוגג:
   1. הולא–
      1. בו ביוס– מותר. (כן נראה, שאל"ה קשה למה לא נמלא בשוגג.) *מוקף.* **מותר.**
      2. במולאי שבת– מותר (כן נראה, אבל לא מוכרח; נלמד אותו בקל וחומר מדינו במ"ש במזיד). *מוקף.* **מותר.**
   2. לאחריס–

1. בו ביום– **מותר.** *מותר.* מותר. **מותר**
2. במולאי שבת– **מותר.**

4. מזיל:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור** *אסור.* **אסור.**
2. במולאי שבת– מותר (כן נראה, שגמ' אומר שיש"שחיטתו כשרה" משמע לכ"ע,אבל לא מוכרח, שאולי לא ידע גמ' כן כשאדל שר"מ הוא). *אסור.* *מותר.* (נמצא שיש לנו סתירה בדש"י. **מותר.**
2. אחריס–
1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי בזה לא י"ל דומה, ועוד שאולי לא ידע גמ' של' לדמות). *אסור.* **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.** *מותר.* **מותר.**

14. רבי יהודה–
1. שוגג:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.** **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.** *מותר.* *מותר.* **מותר.**
2. אחריס–
1. בו ביום– אסור (כן נראה, כדי לדמות ליה"כ, אבל לא מוכרח, שאולי לא צריך לדמות ליה"כ בזה.) *אסור.* **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.** **מותר.**

2. מזיל:
1. הוא–
1. בו ביום– **אסור.**
2. במולאי שבת– **אסור.**
2. אחריס–
1. בו ביום– בו ביום– **אסור.** (הוא כל שכן מדין שוגג.) **אסור.**
2. במולאי שבת– **מותר.**

15. רבי יוחנן הסנדלר–

מעשה שבת

---

1. שוגג:
    1. הולך–
        1. בור ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **אסור.**
    2. אחריס–
        1. בור ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **מותר.**
2. מזיד:
    1. הולך–
        1. בור ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **אסור.**
    2. אחריס–
        1. בור ביום– **אסור.**
        2. במולאי שבת– **אסור.**

חרב אל הבדים- אלו נערות

---

i היה נראה שרבי מאיר מתיר גם בו ביום, שאם לא כן, היה לו לחלק כמו שחילק רבי יהודה. וא"ת אם נלמד מן הסתימות, גם נאמר שבמזיד תמיד אסור. ויש לחלק בין כאן, שתנא מיד אחריו חילוק בו, למזיד. ותחשב.

ii היה נראה שרבי יהודה מתיר גם לו, שאם לא כן, היה לו לחלק כמו שחילק רבי יוחנן הסנדלר.

iii יש להעיר שלא כל כך ידוע איך ידע גמ' יותר ממה שאנחנו ידעתו מן הבריי'. עיין בסוף פסחים, שכ' רשב"ם שלפעמים ידע גמ' דברים בביאור בריי' שאי אפשר לנו לדעת. באמת, מצאנו בכ"מ שרש"י יבאר שרב או רבי יוחנן קבל דבר בביאור המשנה. ותחשב עוד.

אז, אם היינו עושים טבלא ממה שיודעים עכשיו, היה יוצא כזה:

1. רבי מאיר–
    1. שוגג:
        1. הוא–
            1. בו ביום– **מותר.**

רש"י בחולין ותוס' כ' שהוא מותר.

כן נראה מן הגמ' בחולין, שאי לאו הכי קשה למה לא נמצא איסור בשבת בשוגג לרבי מאיר. כן נ' מגמ' בשבת, שמביא משנה שמדבר (אולי) על אכילה בשבת, ומזכיר שרבי מאיר מתיר.

        2. במולאי שבת– **מותר.**

אם בו ביום מותר, בוודאי במ"ש מותר. גם אם מותר במ"ש במזיד, בוודאי בשוגג מותר.

        2. אחרים–
            1. בו ביום– **מותר.**

אם לעצמו מותר, כל שכן שלאחרים מותר.

            2. במולאי שבת– **מותר.**

מוכרח שהוא מותר, שזהו הליור הכי מותר.

    2. מזיד:
        1. הוא–
            1. בו ביום– **אסור.**

מוכרח שהוא אסור, שזהו הליור הכי אסור.

            2. במולאי שבת– **מחלקת.**

רש"י בחולין ותוס' בכ"מ כ' שהוא מותר. כן נ' מגמ' בחולין, שגמ' אומר ש"שחיטתו כשרה" משמע שמכשיר לכ"ע, ועדיין מצדד שהמשנה הוא כשיטת רבי מאיר. יש לדחות שאולי לא ידע כן גמ' כשלילד שרבי מאיר הוא.

רש"י בכתובות כ' שהוא אסור.

        2. אחרים–
            1. בו ביום– **אסור.**

רש"י בחולין ותוס' בכ"מ כ' שהוא מותר. כ"נ מגמ' בחולין, שאומר שם שצריך להיות אותו משנה דומה ליה"כ, ועדיין מצדד שמשנה כרבי מאיר. שכדי לדמות ליה"כ, צריך להיות שאסור בין לו בין לאחרים. יש לדון, שאולי בזה לא צריך להיות דומה. גם, אולי לא ידע גמ' שצריך להיות דומה בכלל כשאמר שאולי הוא ר"מ.

            2. במולאי שבת– **מותר.**

רש"י ותוס' מתירים. כן נראה מגמ' בחולין, שמנסה להוקיס משנה שאומר כן כרבי מאיר. (יש לדחות שרק סובר שרבי מאיר סובר כן כדי להוקיס את המשנה כן.)

2. רבי יהודה–
    1. שוגג:
        1. הוא–
            1. בו ביום– **אסור.**

כן אומר בפירוש.

2. במולאי שבת– **מותר.**

רש"י ותוס' כ' שהוא מותר. כן מוכרח מגמ' בחולין שמוקים משנה שאומר ששחיטת שבת כשרה במ"ש (וגמ' מפרש שר"ל לכ"ע) כרבי יהודה.

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.**

רש"י בחולין ותוס' כ' שאסור. כן נ' מגמ' בחולין, שכלי למות ליה"כ, ל"ל אסור לכ"ע. יל"ד, שאולי לא ל"ל דומה ליה"כ בזה.

2. במולאי שבת– **מותר.**

כן מוכרח, שהוא הכי מותר.

2. מזיל:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

כן מוכרח, שאף בשוגג אסור.

2. במולאי שבת– **אסור.**

כן מוכרח, שהוא הכי אסור.

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.**

כן מוכרח, מכל שכן בשוגג.

2. במולאי שבת– **מותר.**

כן כ' תוס'. (רש"י לא גילה את דעתו.) פי' של"ל כן, שאל"ה שווה למזיל של ריב"נ (ומוכיח נג"ז מגמ').

3. רבי יוחנן הסנדלר–

1. שוגג:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **מותר.**

2. מזיל:

1. הוא–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

2. אחריס–

1. בו ביום– **אסור.**

2. במולאי שבת– **אסור.**

צד חמור

אחד מן הדרכים לדרוש דין הוא צד השווה. צד השווה נאמר כשמצאנו דין בשני מקומות, ובכל אחד מהם יש פירכא. אבל, אין להם אותו פירכא. כשזה קורה, אפשר ללמוד משניהם כאחד. לכאו', ההסבר הוא כך: מה מצינו הוא שיש ראיה לדין, שהרי הוא נוהג במקום א', ואין חילוק בין מקום א' למקום ב'. פירכא דוחה את הראיה; אומר שיש חילוק בין מקום א' למקום ב', ואולי מפני חילוק זה יהיה חילוק בדין. אז, כשמצאנו מקום שני, אומר שאי אפשר שדין הנידון צריך דין שיש בא', שהרי דין הנידון גם שייך בג', אף שאין לו דין הנידון. לא מסתבר לגמ' שצריך או דין הנמצא בא' או דין הנמצא בג', כיון שאין דבר שמאחד אותם[1].[2]

יש להעיר (ואולי זה יהיה חשוב לקמן) שנראה שיכול להיות שלש מינים של דיחויים שיוצאים מפירכות:

- לפעמים, ידחה שדין זה ינהג בא' ולא בב' כיון שא' יותר חמור מב'.
- לפעמים, ידחה שדין זה ינהג בא' ולא בב' כיון שא' יותר חמור מב' באופן אחד.
- לפעמים, ידחה שדין זה ינהג בא' ולא בב' כיון שרוצה ה' שחומרות ינהגו בא' יותר מב'.

לכאו', בכל פירכא שנמצא, נוכל לדון מהו הדיחוי, ולא תמיד יהיה פשוט.[3]

---

1 לא פשוט למה מסתבר כן לנו. אפשר שהוא מסברה, ואפשר שהוא ממקור. אפשר שיש לנו מקור _מסתמא הלכה למשה מסיני) שאומר לנו לדרוש צד השווה. אז, מוכרח שלא תלה אותו קרא באחד משני קרק' (או שלא עשה כן באופן שיגרום טעות בדין).

2 אגב, יש להעיר שיש להקשות למה לא דוחים כל קל וחומר שבעולם על פי מה שמצאנו בגמ' בב"מ וברכות שדבר שכ' בפירוש יש לו יותר כוח. אז, נדחה שהדין שלומדים יש לו יותר כוח, ואז רואים שהוא יותר חמור. נראה שיש שלש דרכים פשוטים לתרץ לקושיה זו. הראשון הוא שיש הל"מ שאומר לדרוש קל וחומר, ואז צריך לומר שדורשים, ואף שיש פירכה זו. השני הוא שאין זה מוכיח שאחד יותר חמור. אולי עשתה דתורה כן כיון שלא רצתה לרבות בפסוקים. אז, נמצא שאין לנו עוד ראיה שזה יותר חמור מזה (שהרי, היה צריך אחד לכותבו בו), וכמו שלא נניח חילוק אם לא מצאנו חילוק בדין אחר ביניהם, גם כאן לא נניח חילוק. השלישי הוא שזה מורה חילוק, ורואים שא' יותר חמור מב'. אבל, לא מנסים ללמוד שיהיה א' חמור כב', אלא ללמוד שיהיה ב' כמעט חמור כ'. זאת אומרת, לא לומדים לתת את הדין הנידון לב' כמו שניתן לא', שהרי לא' כתוב בפי' ולב' לא ייכתב בפירוש. אבל, כיון שלא מצאנו חילוק בניהם כי אם זה, מה שבאחד יש דין הכ' בפי' ובמה שבאחד אין דין הכ' בפי', מסתבר להניח שהוא רק קצת יותר חמור, ואז נוכל ללמוד כן ממנו. ותחשב על זה.
וצריך לעיין במקומות שפורכים כן, ולראות אם יהיה קשה מחמת מה שכתבנו. ותחשב על זה.

3 לא רק לא תמיד יהיה פשוט, אלא תמיד לא יהיה פשוט.
אזכיר כאן מה שראיתי מאביו של י.ר., והוא ש"הוא פשוט שאינו פשוט. זה הדבר היחידי שהוא תמיד פשפוט."

צד חמור

הדרך לדחות צד השווה הוא לומר שיש צד אחד שמיחד את שניהם. אז, אי אפשר ללמוד מא' או מג' כיון שנוכל לומר שלא' יש דין זה מפני שיש לו דין אחר, ולג' יש לו דין זה מפני שיש לו אותו דין אחר. אז, יש פירכא על הלימוד, כמו פירכא על כל מה מצינו.

לפעמים, מצאנו שגמ' יאמר צד השווה מחודש, והוא שיאמר שהצד השווה ביניהם שגורם לאותו דין הנידון הוא שיש להם צד חמור. בע"ה, נביא ארבע גמרות שיש בהם אותו דיחוי, ונבאר אותם.

הפעם הראשונה שמצאנו אותו הוא בפסחים (עז.). שם, משנה מונה קרבנות שדוחים שבת וטומאה, ומביאים פסוק להם. מקשה גמ' למה לא לומדים מפסח ותמיד, שכבר יש פסוק שאומר שדוחים שבת. תי' שאי אפשר ללמוד מתמיד כיון שהוא תדיר וכליל, ואי אפשר ללמוד מפסח כיון שיש חיוב כרת אם לא מביא אותו. אי אפשר ללמוד צד השווה משניהם, שיש צד שמייחד את שניהם, והוא שיש להם צד החמור, ומפרש- תמיד תדיר וכליל, ופסח יש בו עונש כרת.

מגמ' זה יוצא שלפעמים צריכים פסוק, ולא לומדים מצד השווה, כיון שיש צד אחד שהוא שווה בין שני המקומות, והוא מה שיש להם צד חמור. יש להעיר שרק רואים מזה שזה יכול להיות סיבה שנצטרך לקרא. אבל, אולי יכולים, עדיין, לדרוש את הצד השווה. הרי, מצאנו מושג שאומרים בקל וחומר (ור"ן כ' שגם אומרים אותו בגזרה שווה) שלפעמים אף שיש מקור, טרח ה' לכתוב אותו בקרא. עיין בתוס' בשבת (קלא:), שנראה שמחלקת בין שני צדדי תוס' אם אומרים כן בצד השווה. אם נאמר שאומרים כן, אולי גמ' מפרש למה אומרים כן בצה"ש, ואומר שהוא מפני שיכולים לפרוך כן.[4] אף אם אין אומרים, בדרך כלל, שטרח וכ' אותו קרא, אולי כאן, שיש לו צד חמור, אומרים כן. (אבל, אז צריך לומר שיש צד השווה שאין לו צד חמור. עיין לקמן, בע"ה.)

הפעם השנית שמצאנו זה הוא בכתובות (לב.). שם, גמ' מנסה למצוא מקור לעולא, שאומר שבמקום שיש סיבה לחייב מלקות וממון, העונש שבוחרים לחייב (כיון שדורשים שא"א לחייב שניהם) הוא מלקות. מצאנו אותו הדין בחובל בחברו ובעדים זוממים. כיון שלא ידוע לגמ' אם חיוב ממון ופטור מלקות הוא קולא או חומרא, צריך למצוא שני פירכות לכל לימוד. לא אפשר ללמוד מחובל בחבירו כיון שיש לו חומרא של חיוב חמש תשלומים (נזק, צער, ריפוי, שבת, ובושת), וקולא שהותר מכללו (בבית דין). לא אפשר ללמוד מעדים זוממים שיש בו חומרא של עונש בלי התראה, וקולא של עונש בלי מעשה. לא אפשר ללמוד משניהם כיון שיש להם חומרא של צד חמור וקולא של צד הקל.

מגמ' זה יוצא שלפעמים צריכים פסוק, ולא לומדים מצד השווה, כיון שיש צד אחד שוהא שווה בין שניהם, והוא מה שיש להם צד חמור. יש להעיר שנראה שזה מוסיף על הגמ' בפסחים. שם, מתרצים לקושיה- למה צריכים פסוק. אבל, כאן, מקשים- שמנסים למצוא

---

4 יש לדון אם כל כך מסתבר הוא שיגיד דין זה כאן, שהוא כלל שבכל התורה כולה, ולא צריך לפרש "צד חמור" פה בגמ'. ויש לדון בזה.

מקור לשיטת עולא. אז, כאן, אם לא נרצה לומר שידע גמ' את המסקנא, נצטרך לומר שאי אפשר לדרוש מפני צד החמור, ולא רק שטרח וכ' אותו קרא.

יש להעיר שזה המקום המיוחד שמצאנו צד קל. מן הסברה, ממה שיש צד חמור, היה פשוט לומר שיש צד קל, אבל לא מצאנו כן במקום אחר.

הפעם השלישית שמצאנו את זה הוא בסוטה (כט). שם , הגמ' מחפש מקור שתרומה שנעשה שלישי נפסל. מנסה ללמוד אותו מקל וחומר מטבול יום, שפוסל בתרומה, ומותר בחולין. אז, שני, שאסור בחולין, בוודאי פוסל תרומה. (הקל וחומר אינו כל כך קל להבין, אבל זהו הקל וחומר.) פורך שטבול יום הוא אב הטומאה[5], ושני אינו אב הטומאה. אז, מנסה ללמוד מטבול יום של שרץ. תחילת טומאתו בא מנגיעת שרץ, שעשה אותו ראשון, ולא היה אב הטומאה מעולם. (יש לדון למה לא פורך שהוא ראשון, ולא שני.) פורך שיש במינו אב הטומאה, שאילו היה נוגע במת, במקום שרץ, היה נעשה אב הטומאה. (כמובן, קשה להבין את הדיחוי.) אז, מנסה ללמוד מכלי חרש, שתמיד אינו אב הטומאה, אבל מטמא את התרומה כשהוא ראשון. דוחה שכלי חרס מטמא מאויר שלו, ולא צריך נגיעה. אז, מנסה ללמוד צד השווה משניהם- מטבול יום ומכלי חרס ראשון. גמ' מבאר שיש שטענו שאינו נכון, והוא מפני שפרכו צד חמור, שלשניהם יש צד חמור. (רשי פי' שהצד החמור הוא ש"טבול יום יש במינו אב הטומאה וכלי חרש מטמא מאוירו.") אבל, רבן יוחנן בן זכאי דורש כן, כיון שצד חמור לא פורך. בביאור למה לא פורך, רשי במכות כ' שהוא "הואיל וחומרו של זה אינו חומרו של זה, אין טעם [הדין] תלוי בו."

נמצא שיש מחלקת תנאים אם פורכים צד השווה לומר שיש להם צד חמור.

נבאר כאן, קצת, מי הם שלא דורשים כן. המשנה שלפני כן מביא מקור לאותו דין מקרא, ורבי יהושע טען שנשתנו דברים מימי רבי יוחנן בן זכאי. בימי רבי יוחנן בן זכאי, לא היה להם שום מקור חוץ מקל וחומר זה, עד כדי שדור אחר יבוא ויטענו על הדין, ועכשיו מביאים קרא למקור. ריב"ז לא סובר כאותו דור אחרון, אלא אומר שמסתבר שיהיה דור סובר כן. אז, הייתי אומר שמה שרואים מגמ' זה הוא שאין פורכים צד חמור, אבל היה מסתבר לרבי יוחנן שיבואו רבנים שיפרכו כן. (לא יודעים אם אלו הפורכים יהיו תלמידי חכמים בכלל.)

מגמ' זה יוצא שיש מחלקת תנאים אם דוחים דין מפני צד החמור. רבי יוחנן בן זכאי סובר שלא דוחים דין, אלא דורשים אותו, אף שיש צד חמור. דור אחר (לא היו דור שבאמת חיו, לכאו', אלא ריב"ז סבר שאולי דור יאמר כן; לא יודעים אם הם ת"ח בכלל)

---

5 לכאו', רצה לומר שסיבת טומאתו הוא מה שהוציא דבר מגופו, ולא מה שנגע בדבר טמא. אין זה כל כך פשוט. לכאו', שניהם עשו מעשה, ובשניהם, אותו מעשה הוא סיבה לטמא. נראה שבאחד מהם, המעשה היה סיבה ליחס לדבר טומא, ובאחד הסיבה היה סיבה להביא טומאה. כיון שעשה סיבה להביא טומאה, חמור הוא.
גם אפשר להיות שהענין הוא שאין כל כך חילוק בין אדם שטבל לאדם שלא טבל. אז, אם רואים שנהפך לטבול יום ממצב של אב הטומאה, צריך לומר שטבול יום הוא דבר חמור. דחוק, שקשה למה לא נניח שיש חילוק ושינוי גדול.

צד חמור

אומר שכיון שיש צד השווה במה שיש לשניהם צד חמור, לא דורשים אותו. לא רק אומרים שצריך להיות קרא, לכאו', אלא אומרים שאין הדין נכון. (כן נראה מן המשנה.)

הפעם הרביעית שמצאנו את זה הוא במכות (ד:). שם, גמ' מבאר המקור לשיטת רבי יהודה שלוקים על לאו שאין בו מלקות. הרי, עונש של מלקות כתוב בתורה קרוב ללאו של חסימה. מזה דורשים רבנן שכל לאו צריך להיות כלאו של חסימה בהרבה דרכים; אחד מהם הוא שצריך לעבור בלאו. קשה למה לא ידרוש רבי יהודה כן.[6] אז, גמ' מבאר שלומד אותו מדינים אחרים. מתחיל שלומד אותו ממוציא שם רע, ששם רק מדבר (לטעון שלא מצא בתולים), וחייב מלקות. דוחה גמ' שמצאנו שם חומר, ששם חייב ממון ומלקות ביחד. אז, אין ללמוד למקומות אחרים, ששם לא יכול להתחייב ממון ומלקות. אז, מנסה ללמוד מעדים זוממים, שלוקים אף שאין בהם מעשה[7]. דוחה ששם מצאנו חומר אחר, והוא מה שאין צריכים התראה. אבל, במקומות אחרים, שצריכים התראה, אולי לא לוקים על לאו שאין בו מעשה.[8] אז, מסיק שלומד מצד השווה מעדים זוממים ומוציא שם רע. מקשה שיש צד השווה במה שבשניהם הם קנס ותי' שר"י סובר שאין ע"ז קנס, אלא [9]עונש רגיל. מקשה שעדיין יש צד השווה, במה שיש צד חמור, ומתרץ שרבי יהודה לא פריך צד חמור. רואים מזה שיש תנא שלא פריך צד חמור. (אולי גם רואים מכאן שיש תנא שפורך כן, שהרי רבנן לא לומדים משם. ויש לדון, שאולי רבנן סוברים שלימוד מחסימה יותר חזק מכל זה. גם אפשר שסוברים שעדים זוממים קנס.) (ויש להעיר שיש שגורסים

---

6 יש לדון אם מקשה מסברה למה לא ידרוש כן, שנראה כדרשה טובה, או מהוכחה, שהרי דורש שאר דינים (שמודה גבי לאו הניתק לעשה וכדומה). ותחשב על זה.

7 יש שני פעמים שהם לוקים- כשהעידו שאחד חייב מלקות וכשהם מעידים על אדם שהוא ב"ג או שחייב גלות. וא"ת אי אפשר שדן בראשון, ששם אינו נענש מלקות, אלא כאשר זמם, ונמצא שזה מכות. עיין במה שכתבנו בביאורים שלנו על הגמ', שזה לא מוכרח, שיש לומר שעונש שלו הוא מלקות. כן משמע מן הגמ' שם.

8 יש להעיר שאם לא לומדים, אינו נכון לומר שאין צריכים התראה, שבין כך ובין כך אין לוקים. אלא, רצה לומר שאף אם היינו לומדים זה מזה, היה חילוק ביניהם (שמוכרח שלא ללמד דין התראה, שהרי פסוק אומר שצריך התראה, ומסתבר שהקרא מדבר על כל ציור שאינו מפורש להיפך), וכיון שבין כך ובין כך מוכרח שלא שווים, אין סיבה להניח שהם דומים ככל היכול. ותחשב.

9 שקלא וטריא זה לא פשוט, ולכן בחרנו שלא לבאר אותו למעלה. לכאו', צריך ביאור מהו הדיחוי שקנס הוא. לכאו', הוא שהענוש של מלקות הוא קנס, ואינו עונש רגיל.
אז, נמצא שיש שני מיני עונש- עונש וקנס. (יותר קל לומר כן בממון, שבממון יכולים לדבר על פיי"רנס, ולחלק לככה. אבל, כאן, לא כל כך קל לחלק.) גם שומעים שיש שסוברים שעדים זוממים קנס הוא. רק רואים שיש שסוברים שע"ז אין בו חיוב ממון, אלא כשמשלם ממון, קנס הוא. אבל, לא מצאנו שהוא מין עונש של קנס. אולי המקור לזה הוא שממון שלו הוא קנס, ומסתמא שאר חיובים שלו דומה לחיוב ממון. גם אפשר שכמו שקשה איך ישלם ממון אם הצליח, כך קשה איך יתחייב אם לא מצליח, ולכן צריך לומר שהוא מין אחר של עונש- הוא קנס. ותחשב.

שהחולק על רבי יהודה במלקות בלאו שאין בו מעשה הוא רבי עקיבא, שסובר שעדים זוממים קנס.)

מגמ' זה יוצא שרבי יהודה סובר שלא פורכים צד השווה לומר שלשניהם יש צד חמור. אבל, אולי רבנן דוחים כן.

היה אפשר לומר שיש עוד מקום שיש צד חמור. גמ' בשבת (קלא:) דן בשיטת רבי אליעזר שהרבה פעמים מלאכות שהיו יכולים להיעשות בע"ש מותרים בשבת לצורך. מביא מקור לכל המקומות שאומר כן, ומנסה ללמוד מהם למילה ; רוצה ללמוד "מכולהו." לכאו', יש לדון איך לפרש "מכולהו"- אם רצה לומר, "מאחד מהם" או "מכולם." לשני, צד השווה הוא. גמ' דוחה שלכל אחד יש חומרא. אם נאמר שדן אם לדרוש קל וחומר, פורך צד חמור. אחר זה, גם חוזר ואומר צד אחר השווה בכולם.

אזכיר כאן את הלימודים והדחיות:

- מלולב- לא לומדים כיון שצריך עמו ארבע מינים.
- מסוכה- לא לומדים כיון שנוהג ביום ובלילה.
- ממצה- לא לומדים כיון שנוהג בנשים כבאנשים.
- משופר-
  - של ראש השנה- לא לומדים כיון שמכניס את זכרון בנ"י לפני ה'.
  - של יה"כ- לא לומדים כיון שגורם חירות.

אבל, בד"ה אי מכולהו, רשי מפרש, "אחד מכולהו," שמשמע שרק מנסה ללמוד מאחד מהם, ולא מצד השווה מכולם. אז, אין הפירכא צד השווה, שיש בהם כל אלו צדדים. ויש לדון למה לא מפרש רשי שמנסה ללמוד מכולם (שקשה למה לא ינסה ללמוד מכולם).

אפשר לדחות שגם בלימוד צד השווה, באמת רק לומד מאחד מהם, ושאר מבארים שאין הדיחוי דיחוי. אין זה כל כך נכון, שבאמת, כל מקור הוא תמיד הוכחה שדין א' לא תלוי במה שלא נמצא בב'. אז, כל אחד ממעט כל הדברים שאין לו. אבל, אף אם נאמר כן, דחוק לפרש כן ברש"י, שהיה לו לומר שהוא צד השווה (או שלא לומר כלום).

מצאנו שני מקומות שיש בהם דבר הדומה לצד חמור. כמו שכתבנו לעיל, לפעמים גמ' דורש צד השווה, והוא לימוד משני דברים אל דבר שלישי. יש פירכא שמונע לימוד מכל דבר אחד, אבל אין פירכא של מלמד ראשון שווה לפירכא של מלמד שני, ואז דורשים צד השווה. מצאנו פעמים שדוחים, או מנסים לדחות, צד השווה לומר שיש צד החמור בשניהם. עכשיו נבאר שמצאנו דיחויים הדומים לזה:

פעם ראשונה שמצאנו כעין זה הוא בקידושין (עז.). שם, גמ' מבאר פסולים לכהנים. רבי יהודה אומר שכהן לא נושא בת גר זכר. רבי אליעזר בן יעקב חולק ואומר שרק פסולה אם גר נשא גיורת. גמ' (עח.) מביא מקור לדברי רבי יהודה. לומד אותו מקל וחומר מבת חלל, שהרי חלל בא מטפה כשרה, ובתו פסולה, וגר בא מטפה פסולה, ובוודאי תהיה בתו פסולה. דוחה גמ' שיצירת חלל בעבירה. אז, לומד מכהן גדול, כשבא על אלמנה. כהן גדול בא מטיפה כשרה שלא בעבירה, ואפ"ה בתו פסולה. דוחה גמ' ששם הבת נולדה בעבירה. אז, לומדים משם כלל, והוא שכל מי שאינו ברוב קהל (לכאו', רצה לומר שיש בו קרקטריסטי"ק שאינו מצוי ברוב קהל) פסול את הבת. מקשה גמ' שיש צד השווה אחרת, והוא שיש בהם צד עבירה. אז, לומד ממצרי ראשון שבא על מצרית ראשונה, שכהן לא נושא את בתם. דוחה שמצרי ראשון לא כשר לבוא בכל הקהל, ולא רק בכהנים. על זה אומר שחלל מוכיח, ולומדים צד השווה משניהם.

רשי מפרש למה לא רוצה ראב"י ללמוד משם, וכ' שהוא מפני שלפי רבי יהודה, הוא נמצא בכל אדם שאינו כרוב קהל. כיון שכל האנשים הנזכרים אינם משונים באופן שווה, הוא כעין צד חמור, וסובר שצד חמור לא פריך.[10] זה מעניין. בדרך כלל, אומרים שצד חמור לא פריך כדי ללמד דבר, אבל כאן אומרים אותו כדי שלא ללמד דבר. לכאו', ההסבר שווה, והוא שלא מסתבר שתלה תורה דין על מה שיש לו צד חמור. אבל, יש להעיר שבדרך כלל כשדוחים כן, אפשר לומר שאז מסתבר לומר שתלה התורה את הדין על קרק' אחר, ואז יכולים ללמד. אבל כאן, אם לא מלמדים, לא פושטים על מה תלה התורה את הדין. ותחשב.

להסביר קצת, אבאר שאם צד חמור לא פריך, רואים שמאד יותר טוב לתלות בקרק' פרטית מלתלות בצד חמור. לכן, אין לדרוש שיתקיים דין רק כשיש צד חמור (או רק כשהוא משונה), כיון שאין זה כל כך טוב, ואינו יותר טוב מלתלות אותו על קרק' בודוות. זהו ההסבר, אבל עדיין אינם ממש תלויים זה בזה.

פעם שנית שמצאנו כעין זה הוא בסנהדרין (סו.). שם, דן באיסור מקלל. מצאנו איסור זה במקלל נשיא, מקלל דיין, ומקלל חרש. גמ' מנסה למצוא מקור לאסור מקלל כל אדם. מתחיל לדון צד השווה ממקלל דיין ומקלל נשיא. דוחה שיש צד השווה בין שניהם, כיון שהם גדולים. על זה אומר שחרש יוכיח. אז, נלמד צד השווה מכולם. דוחה שיש להם צד השווה, במה שהם משונים. הרי, משונים הם באופנים שונים (שניהם לטוב, ואחד לרע), ועדיין זה נחשב פירכא. אז, זה כעין צד חמור. (אז, מביא גמ' קרא אחר למקור.)

בכמה מקומות, תוס' מפרש ענין של צד חמור. לכאו', הקושיה הפשוטה הוא שאם צד חמור דוחה דרשת צד השווה, אם כן אין שום צד השווה שיכול ללמד, שתמיד יהיה להם צד השווה של מה שיש לכל אחד מהם פירכא. יודעים שדורשים צד השווה, ואז יהיה מוכרח שלא פורכים צד חמור.

---

10 יש להעיר שרבי יהודה עצמו סובר שצד חמור לא פריך במכות. צריך לומר אחד משני דברים- או אפשר לחלק בין זה לצד חמור או אפשר לחלק בין לימוד מצד חמור ופירכא מצד חמור. ותחשב.

צד חמור

נביא את דבריהם:

בפסחים, רבינו תם מפרש שצד החמור הוא שהם לפני הדיבור. פסח מפורש בתורה שהוא לפני הדיבור, ותמיד הוא לפני הדיבור לפי מד"א שעולא שהקריבו בני ישראל במדבר היה תמיד. נמצא שרבינו תם פי' ש"צד חמור" רצה לומר שיש צד אחד שהוא שווה בין שניהם, ואינו רק שהוא חמור, אלא הוא יותר פרטי. נצטרך לפרש, אז, למה לא מבאר הגמ' מהו הצד. גם צריך לבאר איך יש מי שסובר שלא פורכים צד חמור. (אפשר לומר שזה מדבר בצד חמור שאינו שווה, אבל לא משמע כן, כיון שאומר אותם מילים.)

לכאו', רבינו תם לא גורס בגמ' פסחים כגי' שלנו. גי' שלנו אומר, "יש בהן צד חמור תמיד תדיר וכליל פסח שהוא ענוש כרת...." אז, גמ' אומר שצד החמור הוא מה שיש לכל אחד מהם חומרא, ולא מה ששניהם היו קודם הדיבור.[11]

בע"ה, נחזר לשיטת רבינו תם לבאר כל הגמרות.

בכתובות, ר"י מפרש שרצה לומר שיש לו צד חמור משונה. יש לדון אם רצה לומר שיש לו חומרא שאינו מצוי או שיש לו דבר שהוא מאד חמור. לשונו משמע כראשון. ואם תאמר מה לנו שהוא משונה. ויש לומר שאין צריכים חומר, אלא צריכים רק לומר שהוא חלוק, כמו שאומר גמ' בחולין. כיון שהוא חלוק, אפשר להיות ששינוי קרק' הוא הסיבה לשינוי הדין. יש להעיר שכיון שהגענו לזה, קצת צריך ביאור למה צריך להיות שיש לו חומרא משונה, ולמה לא מספיק לומר שיש לו דין משונה. אולי אין הכי נמי, ורק בא לבאר שאינו קולא, שאם היה קולא, היינו עושים קל וחומר.

מביא כעין זה מגמ' שני שהבאנו כשהבאנו גמרות שהם דומים לזה. שם, הגמ' מסיק עם פירכא שהמלמדים הם משונים. נמצא שמה שדבר משונה הוא סיבה שלא ללמוד ממנו בצד השווה.

יש להעיר שיש חילוק גדול. שם, נתייחדו בתוך קרק' אחד, והוא מה שהם משונים. נכון הוא ששינוי שלהם אינו שווה, אבל כולם הם משונים, וזה קרק' אחד שהוא חשוב לענין אותו הדין. אבל, כאן, מה שיש להם חומרה משונה אינו קרק' חשוב לענין אותו הדין, אלא הקרק' החשוב הוא שיש להם חומר מיוחד. במילים אחרים, רואה אני למה יתלה התורה את דין מקלל במה שהם משונים, אבל איני רואה למה יתלה אותו התורה על מה שיש לו חומרה משונה. אלא, יתלה אותו על מה שיש לו חומרה פרטית. צריך לומר

---

11 יש לדחות את זה (אבל, אולי לקמן לא יכול דיחוי זה לקום). אפשר לומר שרבינו תם בא לבאר מה מאחד את שני החומרות לעשות שמסתבר שהדין תלוי בהם, והוא ששניהם באים ממה שהיו קודם הדיבור. כיון שתקן אותם ה' להיות קיים לפני הדיבור, נתן בהם חומרות אלו. כיון שלחומרות אלו יש סיבה אחת, יש לומר שה' רק נתן עוד חומרא (מה שדוחה שבת) למה שיש לו חומרא כעין זה. (אבל, עדיין מה שהוא לפני הדיבור לא מספיק לפני עצמו. דחוק, שנ"ל שמצאנו מקומות בגמ' שמספיק. צריך לומר ששם יש חומרא אחר שלא מזכיר. דחוק.) אבל, עדיין לא משמע שכן מכוון לומר. ותחשב על זה.

שתוס׳ לא מניח כן, וסובר שלא יתלה אותו תורה על מה שהם משונים, אלא על מה שהם משונים באופן מיוחד.

אבל, צריך ביאור איך זה תי׳ את הקושיה, ולמה יכולים לתלות אותו על מה שהוא חמור באופן משונה. כמו שתולה בזה, נוכל לומר שגם תולה במה שיש לו או דין זה או דין זה, שבין כך ובין כך, מה שיש לו חומר משונה אינו מסתבר להיות הסיבה. צריך לומר שהקמ"ל של הגמ׳ הוא שבכל מה שיכול לכלל אותו לתוך דבר אחד, יכול להיות שאותו דבר אחד הוא הסיבה, אף שלא מסתבר כן. (אבל, יש לדון למה אין "יש לו חומר ׳ או חומר ב׳" אינו כלל אחד. יותר מזה, צריך ביאור למה אין "יש לו חומר" נחשב כלל.)

ממשיך תוס׳ לבאר למה הצד חמור הוא משונה כאן. כשמבאר כן, לא מדבר עוד על שינוי שלו, אלא על חומרה יתירה שלו. כמו שכתבנו לעיל, יש לדון אם זה יוכיח שכל הזמן "חומרה משונה" היה מכוון לומר "חומרה יתירה" או שמה שהוא משונה בחומר זו האו כמה חמור הוא. (לצד שני, קשה למה לא נאמר שמה שמשונה בו הוא שלא בא הרבה פעמים. צריך לומר שצריכים קרק׳ יותר חשוב כדי להבדיל אותו משאר חומרות. במילים אחרים, אף שאין זה תדיר, הוא בתוך כלל של חומרות, והם תדירים. רק אם נאמר שהוא יותר חמור מהם, נוכל לחשב עם מה שלא בא תדיר. דחוק.)

צד חמור של חובל בחברו הוא חמור ביותר בחיוב חמשה דברים. אינו פשוט למה זה מאד חמור. (אינו קשה למה זה מאד חמור, אבל אינו פשוט.) אפשר להוסיף שאולי הוא מפני שיש, כמעט, חמש עונשים ביחד, שכל אחד הוא נחשב חיוב אחר. ותחשב. ויש לדון, שלא מצאנו חיוב ממון שפוטר חיוב ממון. אז, אינו קשה שיהיה חמש חיובים ביחד.

צד קל של חובל בחברו הוא שהותר מכללו בבית דין. גם זה לא פשוט למה הוא מאד קל. יש להוסיף שכיון שרעת חובל בחברו הוא, לכאו׳, שאינו פייר, ועיקר תכלית של בית דין הוא לשמור שדברים יהיו פיי"ר, מחודש שיש להם כוח לעשות זה. אילו לא היו משגיחים כל כך על פיירניס, לא היה כל כך קשה שיש להם כוח לעשות מה שאינו פייר. אבל, כיון שהם משגיחים על פיירנס, מוזר שלא ישמרו על עצמם להיות פייר. יש להעיר שאז הענין הוא שהותר מכללו בבית דין, ולא רק שהותר מכללו.

צד חמור של עדים זוממים הוא שלא צריכים התראה. גם זה לא פשוט למה הוא מאד חמור. אם זה כולל שחייב גם על שוגג, יותר קל לי להבין למה הוא חמור ביותר.

צד קל של עדים זוממים הוא שאין בו מעשה. על זה[12] תוס׳ מעורר שיש שיטה שאומר שיש בדיבור מעשה. אבל, עדיין אין מעשה בעדים זוממים, כיון שהם עוברים בראייה[13].

---

12 תוס׳ מעורר קושיה זה, והיה אפשר לטעון שמעורר אותו על הגמ׳. אבל, מקומו בתוך התוס׳ לא משמע כן. יותר נראה שכוונתו לומר ככה- אפשר להיות שעקימת שפתים הוא מעשה. אבל, אינו מעשה כביאה. אז, לא קשה שייחשב חומרה. אבל, בוודאי אינו חומרא גדולה, כיון שסוף סוף מעשה הוא.

13 כך אומר גמ׳ בסנהדרין (וכריתות). לא פשוט מהו התי׳, שהרי לא ראו, והאיסור הוא שמשקרים לבית דין. ותחשב.

אחרי זה, הולך תוס' לגמ' בסוטה, ומבאר אותו. מה שכלי חרס מטמא מאויר שלו הוא צד חמור משונה, ומה שטבול יום הוא אב הטומאה הוא חומרה משונה. תוס' מעורר שלא פשוט למה זה חומרה משונה, שהרי יש הרבה דברים שהם אבות הטומאה. לכן, פי' שהחידוש הוא שנעשה אב הטומאה, אף שלא יצא כלום מבשרו, אלא על ידי נגיעה נעשה הטומאה. זה רק קורה בטומאת מת, ולא בשאר טומאות.[14]

גם כותב תוס' שיש לפרש אותו גמ' בסוטה בענין אחר. אפשר שאומר שאותו חומר של טבול יום נוהג בכלי חרס, שאף הוא יש במינו אב הטומאה. הרי, הוא מין של כלי, ויש כלי שיכול להיות אב הטומאה. אז, אין ללמד לאוכלים, שאי אפשר שאוכלים יהיו אב הטומאה. לכאו', זה כשיטת רבינו תם שהוזכר בתוס' בפסחים. אז, יודעים איך מפרש את הגמ' בסוטה. לכאו', מתוס' כאן יוצא שיכול להיות שלפעמים אומר גמ' "צד חמור," ומכוון לומר כרבינו תם, ולפעמים אומר גמ' כן ומפרש לומר כר"י.

על שני פירושים אלו, מקשה רשב"א למה לא מביאים אוכל שני להוכיח. הרי, אין בו חומרא משונה, ואז הוא מוכיח לפי צד ראשון. אין במינו אב הטומאה, ואז הוא מוכיח לפי צד שני. אף שהוא עושה שני, נאמר לזה שטבול יום יוכיח. (תוס' מבאר שאין לומר שהוא משונה, שהרי אינו משונה. יש לדון אם ההו"א הוא שדינו משונה, והוא מחודש לשינוי, או שהציור משונה, וזה יהיה צד השווה כמו בסנהדרין.) אז, תוס' פי' שיש צד חמור במה שכולם נגעו באב הטומאה. (יש לדון אם כוונת תוס' לומר שזהו הצד החמור שם או שזה יהיה הצד השווה לחומרא שינקוט גמ' אילו היינו מקשים מזה. הצד לומר הראשון האו שבלי זה, קצת קשה למה לא מקשה הגמ' מזה, ולמה לא דן בזה.) על כל פנים, זה נראה שהוא גם כעין רבינו תם, והוא שיש פירכא להם, ואינו מה שמזכיר גמ', שגמ' לא הזכיר אלא שיש לשניהם חד שהוא חמור.

תוס' מביא שיטת רבינו תם. כמו שבארנו, תוס' כאן כבר אמר כמעט כרבינו תם בביאור גמ' סוטה. אבל, כאן אומר אותו בביאור גמ' בכתובות, והוא ששניהם יש להם אותו חומר של תשלומים חמשה דברים, שלפעמים גם עדים זוממים משלמים חמשה דברים. (נמצא שפורכים ממין אחד של עדים זוממים למין אחר. זה לא כל כך פשוט; הייתי אומר שהם חלוקים, ואין פורכים מאחד לחברו. וא"ת למה לא פורכים ממה שלפעמים שי בו חיוב מיתה. ויש לומר שהיינו יכולים, אלא שזה לא נמצא בחובל בחברו. ויש לדון למה לא אומר אותו לפירכא ראשונה שנדחה.) כמו כן, מפרש שלשניהם יש קולא אחת, והוא שאין להם חיוב כרת, מה שאין כן בבא על אחותו, שיש לה חיוב כרת. (יש להעיר שיש עדים זוממים שיש לו חיוב כרת. אבל, עדיין יש שאין לו חיוב כרת, מה שאין כן באחותו, שתמיד יש בו חיוב כרת. ויש לדון, שהרי יש גם שוגג. ויש לומר שאין מזיד שאין לו חיוב כרת, מה שאין כן בעדים זוממים. יותר מזה, ציור שממנו לומדים אין לו חיוב כרת בע"ז, ויש לו חיוב כרת באחותו (שלא מחלק בגמ' בין שוגג למזיד).)

---

14 בכמה מקומות מצאנו כעין זה, והוא שמזכיר מה שיש לו דין, אף שיש לו סיבה שלא יהיה לו הדין. מעניין שזה נחשב חומרא, שהייתי אומר שאף שרואים גודל כוח אחד, במה שבא לו דין אף בלי טומאה שיוצא מגופו, רואים מיעוט, במה שטומאה לא בא מגופו. אפשר שהענין הוא שרואים מכאן שיש חומרא שאין אנו מבינים כל כך (שאנו היינו אומרים שלא יכול להיות כל כך חמור בלי היות הטומאה יוצא מגופו). אז, לא נדע שאינו חמור באופן משונה, ואז לא נוכל ללמוד ממנו. דחוק.

צד חמור

מבאר שכמו כן יכולים לפרש גמ' במכות לשניהם (לא מפרש איך), ופ' שגמ' בפסחים יש בו איזה פירכא אחרת שלא חש לפרש. לכאו', כוונתו הוא למה שאמר רבינו תם שם. הרי, רבינו תם אמר כעין זה כאן, וכולי עלמא אמרו כן (על כל פנים, בצד אחד שלו) בגמ' בסוטה, וקצת קשה למה לא התשמש בלשון זה ("בטעם מועט מסתלק...") רק בנוגע גמ' בפסחים. (אפשר לפרש ככה: יש שני חידושים ברבינו תם. אחד הוא שאין הצד השווה מה שיש דבר חמור, והשני הוא ביאור לשון הגמ'. אולי יש חילוק בענין חידוש שני. אולי בשאר ציורים, רק אמר ששל אחד נוגע לשל אחר, ואז "צד חמור" רצה לומר "צד החמור שאמרנו." כמו כן, אם הוא קולא שבעונשים, קל לקרוא לו "צד קל" שעונשים הם סימנים טובים לקולא, וקולא סתם יכול לכוון להם. אבל, בפסחים אי אפשר לומר ש"צד חמור" מכוון למה שהיו באים קודם מתן תורה, וצריך לומר שכוונת "צד חמור" הוא לומר שהפירכא הוא מה שיש לשניהם צד חמור. אבל, זה רק הו"א שקל לדחות, וגמ' מכוון לומר דבר יותר חזק מזה. זהו החידוש שמצאנו בפסחים. ותחשב.)

אין תוס' מדבר בזה בסוטה, אבל יש שם תוס' שאנ"ץ. שם, מתחיל ומפרש שצד חמור הוא שטבול יום יש במינו אב הטומאה, וכלי חרס מטמא מאוירו. מקשה איזה פירכא יש בזה, שנקשה על כל דין כן. אז, רואים שבא ליישב לבעיה של תוס'. מביא שם גמ' בכתובות, וגם מקשה כן. (איני יודע למה לא מביא גמ' אחרות.)

פי' בשם ר"י שרק פורכים כן במקום שהצד החמור הוא משונה. הוא כן בסוטה; לא מפרש למה הוא כן בטבול יום (אף שזה הנקודה שתוס' שלנו סבר שהוא קצת קשה), אבל פי' שהוא כן בכלי חרס, כיון שלא מצאנו שום דבר אחר שיש לו דין זה. בכתובות, חומרת ע"ז הוא משונה, שלא מצאנו אותו בשום דין אחר, וכמו כן בחומרת חובל בחברו. לא מפרש כמה משונה הם הקולות. פי' שהוא כן גם במכות, ופי' שגמ' בסנהדרין שהבאנו האו ג"כ כן.

תוס' במכות מדבר על זה. שם, קושייה שלו הוא קצת חלוק; מקשה שאין זה פירכא השווה. (לכאו', הענין הוא שווה לשאר קושיות שלו. כדי להקשות, צריך לפרש שאין פירכא זו שווה לשאר פירכות ושלא מקשים ממנו. הסיבה שהוא חלוק משאר פירכות הוא שאינה שווה, שאין בכולם אותו קרק', והמקור שלא דנים פירכא כזה, ולא אומרים שתורה תלה אותו במה שיש לו או דין זה או דין זה הוא שאם לא כן, לא מצאנו שום צד השווה שעומד.) מביא פי' ר"י, שהם משונים בחומרתם, ומביא פשט אחר, שהוא דומה לסגנון של רבינו תם, שהוא ששניהם לוקים על דיבור שלהם, בלי מעשה.[15] מוסיף לבאר מהו כוונת הגמ' כשאומר שרבי יהודה לא פריך צד חומר, ואומר, לפירוש שני, שהוא שסובר שיש מעשה בעדים זוממים, שבדיבור שלהם עושים מעשה. יש לדון אם רצה לומר

---

15 כמו שהערנו לעיל, נמצא שיש קולא, במה שאין בו עמשה, ונמצא שיש חומרא, במה שלא צריך מעשה. לכאו', הענין הוא שמוכיח שיש דבר אחר שהוא מאד חמור, כדי להלקות אף שאין בו מעשה. אז, יש בו קולא, במה שאין בו מעשה, ויש בו חומרא אחרת, שמוכיחים ממה שמבקל מלקות אף בלי דיבור. ותחשב על זה.

שעקימת פה נחשב מעשה (ודלא כבבלי) או שיש חשיבות לדיבור שלהם, כיון שגרם פסק בית דין (כעין זה מצאנו בסוגיה של אתי דיבור ומוציא מידי דיבור).

עכשיו, נדון בכל גמ' וגמ' ונחפש למצוא ביאור של צד חמור.

גמ' בפסחים- מצאנו שני דיבורים של תוס' בפי' על זה. תוס' בפסחים פי' שהצד החמור הוא מה ששניהם נצטוו קודם נתינת התורה. תוס' בכתובות פי' שיש לו איזה פירכא אחרת (חוץ מצד חמור) שלא חש לפרש. (עיין לעיל, שבארנו כוונה של תוס' בכתובות.) יש לדון אם יש חילוק ביניהם. (עיין במה שבארנו לעיל, שאולי סתימות לשון רבינו תם משמע שאינו כן, אלא משמע שמפרש ש"צד חמור" רצה לומר שיש בשניהם חומרא אחת, אלא שלא מפרש מהו החומר, מה שאין כן תוס' בכתובות, שבאר ש"צד חמור" רצה לומר שיש להם דמיון רק במה שלשניהם יש חומר, אבל זה לא מסקנת הגמ'. כן נראה, גם כן, מדיבור המתחיל של תוס' שם, שקאי על צד חמור, ולא מקשה איך קם, אלא מיד פי' ר"ת כן; אז, משמע שרבינו תם בא לפרש מהו ה"צד החמור." יש להעיר שרק לפי תוס' בכתובות נוכל לפרש את הגי' שבו גמ' מבאר מהו הצד החמור. אם נאמר שרבינו תם חולק, צריך לומר שלא גורס כן. נראה שלכן תוס' בכתובות חולק (שגורס כן). אבל, לא צ"ל כן, שיכול להיות שחולק כיון שסובר שמילים של "צד חמור" לא משמעים שרצה לומר שהחילוק ביניהם הוא שיש חומרא אחת לשניהם, שאז היה לו לומר את החומרא.)

יש לדון אם נוכל לפרש את זה כמו שמפרש הר"י. (קודם זה, צריכים להעיר שאין הכרח שצריכים לכך. ר"י נחית לומר ש"צד חמור" אומר שלשניהם יש חומרא אחת, כמו שמפרש בפשטו השני בגמ' בסוטה. אבל, יש לדון, שאולי רק נחית לומר ש"צד חמור" רצה לומר שיש לשניהם צד חמור שהזכרנו של אחד מהם. אבל, אולי לא יכול להיות משמע שיש לשניהם צד חמור אחר. אבל, עדיין מה שתוס' לא מפרש גמ' זה לפי ר"י משמע שלא קשה לו. אם נוסיף שאף לרבינו תם, גמ' זה משונה, אין סיבה לחשוב שביאור של תוס' הוא יותר קל לרבינו מלר"י.) נצטרך לומר שיש חומרא משונה לתמיד, במה שהוא תמיד וכליל. לכאו', מה שהוא כליל אינו כל כך משונה, שהוא כן בכל עולה. אבל, מה שהוא תמיד אולי הוא משונה. (גם אולי החומר שבא ממה שיש שניהם הוא משונה.) מה שיש חיוב כרת על קרבן פסח הוא חומרה משונה. אז, נראה שלא קשה לפרש כר"י. (קצת איני מבין, אז, למה לא מפרש תוס' כן בכתובות.)

רשי לא אומר כלום. אז, לא משמע שסובר שאין גמ' אומר פירכא אמיתי, שהיה לו לומר כן. אלא, משמע שגמ' אומר פירכא אמיתי. אם נפרש ש"צד חמור" תמיד אומר אותו דבר, נצטרך לפרש כמו ר"י (שכך מפרש רשי בסוטה). אבל, אולי לא צ"ל אותו דבר.

יש להעיר שמצאנו (בגמ' לקמן) שיטות שחולקים ולא אומרים צד חמור. אז, קשה למה לא חולקים על הגמ' בפסחים. אם נאמר שכשאומרים שצד חמור לא פריך לא אומר אותו דבר בכל זמן (שאולי צד חמור יכול לכוון לצד חמור פרטי), אז אין זה קושיה, שכאן צד חמור פורכים. אבל, אם נאמר שמכוון למה שיש חומרא בשניהם, אז קשה, שלכאו' צריך לחלוק בכל מקום. יש לומר שסובר כר"ת שאין זה פירכא האמיתי. אבל, קשה למה לא העיר כן. וי"ל שזה פירכא האמיתי למי שפורך כן. אבל, כמו שהערנו,לא פשוט שמצאנו

צד חמור

תנא שפורך כן. גם יש לומר ששם גמ' לא מקשה מצד חמור, אלא מפרש שצריכים קרא. קל לומר שהוא סיבה שטרח וכ' אותו קרא.

גמ' בכתובות- מצאנו שני דיבורים של תוס' שמבארים את זה. תוס' בכתובות מביא שני פירושים בגמ' שלנו. פי' ראשון הוא פי' ר"י, והוא שכוונת "צד חמור" הוא לומר שיש צד שהוא חמור באופן משונה. (דנינו אם הכוונה הוא שמאד חמור הוא או שחומרתו משונה.) אז, גמ' אומר שאי אפשר ללמוד משניהם, כיון שלשניהם יש דין שהוא חמור משונה וקל משונה. פי' שני הוא פי' רבינו תם. רבינו תם פי' שכוונת גמ' הוא שיש לשניהם אותו חומר או אותו קולא. יש לשניהם חומרא של חמשה דברים, שלפעמים גם עדים זוממים חייבים כן. הקולא הוא שלשניהם אין חיוב כרת. (וא"ת איך זה נשמע ממילים של צד הקל, שאין לומר שהוא צד הקל שהזכרנו כבר לאחד מהם. ויש לומר שהוא המוכיח, בדרך כלל, לקולא ולחומרא, ולכן נקרא קלות בסתם. דחוק. גם יש לומר שאין הכי נמי, וצריך לומר כמה שמפרש בפסחים. לשונו לא משמע כן. אפשר לפרש שאינו בעיה לומר צד קל, ושלא לפרש מהו הצד קל. היינו אומרים כעין זה גם בפסחים, אלא שגורסים שם מהו צד החמור, והוא שיש חומרא לכל אחד מהם. אז, מוכרח שאין הגמ' מכוון לומר כן, אלא לדחות במשהו. ותחשב. (אז, צריך לומר שתוס' גרס כגירסא שלנו בפסחים.) תוס' שאנ"ץ בסוטה מביא פי' הר"י, שצד חמור וצד קל הוא שיש חומרא משונה ויש קולא משונה. מלשונו שם (בביאור למה הוא משונה) משמע שענין שינוי הוא כמה משונה הוא, ולא כמה חמור הוא. אבל, לא מוכרח כן.

יש להעיר שמצאנו חולקים שלא מקשים צד חמור. לכאו', גמ' מקשה אם נצטרך להוקים עולא לסבור כן. גם אפשר שכאן לא יסברו כן, כמו שכתבנו גבי גמ' בפסחים.

גמ' בסוטה- מצאנו שני דיבורים בזה. תוס' בכתובות מאריך בזה. מבאר שלש פשטים (אולי) מהו צד החמור. שני צדדים הראשונים באים מן הר"י. פי' ראשון של הר"י הוא שחומרות שלהם הם משונות, כמו שפי' בגמ' בכתובות. לזה,[16] רבן יוחנן בן זכאי חולק כיון שסובר שלא מסתבר שתורה תלתה במה שיש לו חומרא משונה, כיון שהחומר לא שווה. פי' שני של ר"ת הוא שיש לשניהם אותו חומר, והוא מה ששניהם יש במינם אב הטומאה. אם נאמר שריב"ז חולק על זה, לכאו' ההסבר יהיה שסובר שאינו כל כך במינם. אין לומר שאינו כל כך במין של טבול יום, שאז היה לומד רק מזה. אז, צריך לומר שאינו כל כך במין של כלי חרס, שאין כל כלים מין אחד. (גם יש לומר שכיון שאינו במינם באופן שווה- שאולי נחדש שכלי לשאר כלים אינו כטבול יום לטבול יום של מת- אין זה פירכא.) יש להעיר שיש מעליותא לזה. אם נאמר כפשט זה, אין הוכחה שרבן יוחנן בן זכאי חולק על שום פירכת צד חמור, ולא צריכים לפרש שאר הגמרות כמותו. אבל, לאידך גיסא, עם עלייה זו באה ירידה, והוא שלשון גמ' ש"צד חמור לא פריך," שלא מפרש מהו הצד החמור כדי לפרש למה לא פורך בו, קצת משמע שצד חמור הוא שיש בו איזה חומרא משונה. יותר מכן, מה שכופל את המילה כשמזכיר אותו לרבי יוחנן בן זכאי משמע שהוא

---

16 יש להעיר (והוא קצת פשוט) שצריך להיות שרבי יוחנן בן זכאי לא מודה לפירכא של איזה צד, שאם מודה אף לאחד מהם, אין לו לימוד. הדיון הוא רק איזה פירכא מביא הגמ' (מה סוברים דור אחרון), שעליו אומר שרבי יוחנן בן זכאי לא דורש אותו. ותו"ת.

צד חמור

כלל- רבי יוחנן בן זכאי לא פורך עם צד חמור. אז, משמע שהוא קיים במקומות אחרים. ותחשב. תוס' שאנ"ץ בסוטה מפ' אותו גם כן כפשט ראשון של ר"י.

תוס' מקשה בכתובות למה לא מוכיחים מאוכל ראשון. יש לדון מהו תי' שלו. אולי הוא שאילו עשה כן, היה גמ' דוחה שיש צד השווה בכולם במה שנגעו באב הטומאה. וא"ת איך רבי יוחנן ידחה את זה. צריך לומר שיאמר שאין פירכא כזה פירכא טובה, שאין זה חילוק כל כך חשוב. יש להוסיף על זה שאף הנידון שלנו (אוכל שני) יש במינו מה שקבל טומאה באב הטומאה (אוכל ראשון). (אוי מה שהם שלש עושה שיותר קל לומר כן, כמו שנראה מגמ' בחולין (קטז.).) גם אפשר שהוא שכך פי' של הגמ' כשאומר שצד חמור יש בשניהם. (אם כן, יותר קשה לסמוך על גמ' בחולין, שהיה לו לגמ' להביא גמ' בחולין כיון שצריך. ויש לדון, שבין כך ובין כך, לא מביא חלק ממה שצריך.)

עיין שם ברשי, שפי' שהצד חמור הוא ש"טבול יום יש במינו אב הטומאה; כלי חרש מטמא מאוירו." אז, צריך לומר שפי' כר"י בפי' ראשון שלו. אפשר לפרש שרשי מפרש כמש"כ תוס' בפי' גמ' בפסחים, אבל לא משמע ן מרשי (שחסר), ולא ממשע כן מגמ' (שהיה לו להביא את הפירכא האמיתי ולדחות אותו).

גמ' במכות- מצאנו שני דיבורים על גמ' זה. תוס' בכתובות פי' שרצה לומר שחומרא אחת נוגעת בשניהם, והוא מה שאין בו מעשה, ואף על פי כן לוקים. (עיין שם, שמביא פי' ר"ת, ואומר שגם במכות, יש לפ' כמו גמ' זה לר"י ור"ת. יש לדון אם רצה לומר שיש מה שדומה למה שאמר ר"ת ויש מה שדומה למה שאמר ר"י, ואז מביא שניהם כגמ' במכות, או שרצה לומר שיש מה שיפרש בין לר"י בין לר"ת, שיש לומר שם כמה שמביא מרבינו תם במכות.) לכאו', קשה איך נאמר ש"צד חמור" משמע כן. אפשר לומר שמפ' כמו שפי' בפסחים, אבל לשונו לא משמע כן. יש לומר שרק פי' כן בפסחים מפני המשך הגמ'. גם אפשר לומר שכיון שמצאנו תלייה בין מעשה לעונש, פשוט שזה נחשב חומר, עד כדי שזה נקרא בשם של חומר. צריך ביאור. במכות, תוס' מביא שני פי'- פי' שהביא בכתובות, ופי' כפי' הר"י, שהוא שיש חומרא משונה. לפי ראשון, רבי יהודה חולק כיון שלא מחשיב את זה לחומרא. תוס' מביא שאולי סובר שיש בו מעשה (לעיל, כתבנו שני צדדים בביאור זה), אבל גם אפשר שסובר שאין זה חומרא, כיון שיצא בקולא שלו (שאין בו מעשה). יש לדון, שלא צריך חומרא, אלא חילוק (כמו שאומר גמ' בחולין). ותחשב. לפי ר"י, רבי יהודה חולק כיון שאין החומר שווה. כן פי' רשי; נמצא שרש"י מפרש כר"י כאן.

יש להוסיף הסבר לכל זה על פי מה שהקדמנו בנוגע מה עושה פירכא. אולי אם פירכא הוא ממין ראשון שבארנו, שאז הם דומים במה שהם חמורים. לא אומר צד חמור בכעין שני ושלישי, ששם יש לומר שהם חמורים באופן אחר או שה' רצה חומרות לסיבה אחרת. ותחשב. על פי זה, יש לת' בת' חלוק מכל שאר התי' שאמרנו, לומר שרק עושה כן אם מסתבר שהפירכא הוא ממין א'. אפשר שמה שאומר ר"י הוא, באמת, סיבה לזה. (זה רק אפשר אם נאמר שחומרה משונה רצה לומר חומרה יתירה.) זה גם יכול להיות הסבר לציורים פרטים, למה לא חולק רבי יוחנן בן זכאי. נוכל לומר שרבי יוחנן בן זכאי חולק רק כשאינו כמין ראשון, אבל שם מודה. אולי כן הוא בפסחים ובכתובות. (אבל, דע

צד חמור

שדחוק לומר כזה בכתובות, ששם טוען שהוא חמור וקל. קשה לומר כזה אם הוא סוג ראשון, ונראה ששם צריך לומר שאינו מין סוג ראשון. ותחשב.)

עכשיו נבאר שלש גמרות שאינם צד חמור, אבל היה אפשר לומר בהם צד חמור, או הם כעין צד חמור.

הראשון שנבאר הוא הגמ' בשבת. לא כל כך קשה למה לא אומר שם צד חמור, כיון שאולי הוא כמד"א שלא אומרים צד חמור. (אבל, נראה שזה רק אפשר אם יש מד"א כזה. אבל, נראה שרש"י סובר שיש, ואז לא קשה.) לפי ר"ת, קל לומר ששם יש רק חומר אחד לכולם, ואומר אותו במילים שלו, ואז צריך לומר שאין זה פי' של צד החמור. לפי ר"י, יש לומר שאין החומרות שלהם משונים.

השני שנבאר הוא גמ' בקידושין. שם, מובן למה הוא כעין צד חמור ולמה ר"א לא ידרוש אותו לפי ר"י. לא נראה שהוא מובן לפי ר"ת. אז, צריך לומר שרש"י סובר כר"י. הרי, במקומות שמצאנו שאין פורכים צד חמור, רש"י סובר כר"י. צריך לומר שר"ת סובר שאין זה ממש דומה לצד חמור או שסובר שיכולים ללמוד מצד חמור, ורק לא פורכים ממנו. יש להעיר שמוכרח שלפי רש"י לא מוכרח, שהרי רבי יהודה דורש כן, והוא הסובר במכות שאין פורכים מצד החמור. אז, צריך לומר שאינו מוכרח.

השלישי הוא גמ' בסנהדרין. שם, לכאו' מצאנו צד חמור כעין הר"י. צריך לומר שר"ת סובר שזה לא ממש דומה למה שיש צד חמור של ר"י (שהוא יותר פרטי), ולכן מזה פורכים ולא פורכים מצד חמור של ר"י. (ודע שיכול להיות שהם כמעט שווים, ששניהם אומרים שיש לו קרק' באופן אחת, אבל לא באופן שווה. אבל, כיון שלכל צד השווה יהיה צד חמור, מוכרח שגבי חומרא, צריכים להיות שווים. יש לדון אם נלמד מזה לקרק' אחרים.)[i]

אז, אם תשאל לי- מה כוונת הגמ' כשאומר "צד חמור," הייתי אומר לך שיש שני צדדים:

1. יש לשניהם חומרה משונה. אפשר שאין כוונת גמ' לומר זה לפירכה, אלא רק להו"א, ויש פירכה אחרת שלא מזכיר.
2. יש לשניהם חומרה אחד. (אולי צריך להיות חומרה שכבר הזכרנו או חומרה בסיסי.)

יכול להיות שפעמים הוא זה ולפעמים הוא זה.

ממילא, לא קשה למה לא פורכים כל צד השווה בפירכת צד חמור.

חרב אל הבדים- אלו נערות

---

i אחר כל זה, הבנתי שאולי לפי רבינו תם, אינו רק שמבין גמ' שהוא בתוך חומרא אחת, אלא שאינם כל כך בתוך אותו חומרא. למשל, אין לע"ז כל כך חמשה דברים. ותחשב. אם כן, יש להוסיף שאולי פי' צד חמור הוא שיש להם אותו חומרא, אבל רק צד שלו, שאין להם את כל הדין שלו. ותחשב. לפי זה גם מובן למה נאמר שתנא אחד סובר שצד חמור לא פריך, והוא כעין מה שפי' רש"י. גם יש להעיר שלפי זה אולי מובן למה אי אפשר לפרש גמ' בספחים כזה, שאם כן רצה לומר, קשה, שהרי אינם באופן צדדי בתוך אותו פי', אלא שניהם הם באותו הפירכא. ותחשב.

איזה דינים צריכים ללמוד:

יש **שני** כללים של דינים שצריכים ללמוד (ועליהם נוסיף כמה דינים):

1. שלא יכולים לחייב שני חיובים:
   a. ממון ומלקות.
   b. ממון ומיתה.
   c. מלקות ומיצה.

באלו, יש לדון בעוד ארבע ענינים:

a. האם חיוב ממון[1] הוא ממון או קנס.
b. האם עשה שניהם במעשה אחד או בשנים.
c. האם עשה שניהם לאיש אחד או לשניהם.[2]
d. האם עשה חיוב מלקות/ מיתה באופן שחייב אותו (במזיד ובהתראה) או באופן שפטור ממנו (בשוגג או בלי התראה).

2. שלא יכולים לתת ממון (כופר) ולפטור מחיובים:
   a. מחיוב מיתה שאין בשוגג שלו כפרה:
      i. אין בשוגג שלו כפרה לעולם.
      ii. אין בשוגג שלו באופן שעשה אותו כפרה.(צריך לעיין בהערה[3].)

---

1 כמובן, זה רק שייך אם יש חיוב ממון.

2 לכאו', אי אפשר שהוא לשני בני אדם ובתוך אותו מעשה. (אינו כל כך פשוט איך להגדיר מעשה אחד, אבל נראה לי שזה נכון.)

3 נראה שחילוק זה רק שייך לרש"י. אין חילוק זה בפירוש בגמ', אבל נראה שכן יבאר רש"י כדי לדחות קושיית תוס' בד"ה מיתות קלות. (ויש להעיר שעדיין קשה קושיית תוס', שקרא של רוצח רק יכול להיות מה שניתן שגגתו לכפרה או אופן חיוב שבאופנים אחרים ניתן שגגתו לכפרה. אז, קשה למה צריכים קרא לגיור שלא ניתן שגגתו לכפרה. אבל, על כל פנים, אינו כל כך קשה, שיש לנו, עכשיו, שלש גיורים, מה שאין כן אם לא נחדש כן, שיש לנו רק שני גיורים, ואז בודאי קשה למה צריכים שלש קראי. צריכים למצוא, אז, איזה חומרא

b. מחיוב מיתה שיש בשוגג שלו כפרה:

i. על ידי ממון[4] או קרבן.

ii. על ידי גלות.[5]

c. מחיוב שוגג:

i. קרבן.

ii. גלות.

יש עוד **ארבע** דינים שנוסיף:

3. שרוצח חייב מיתת סייף:

a. רוצח עבד.

b. רוצח בן חורין.

4. שמיתת הרג הוא בסכין מן הצוואר.

5. שמי שנמצא להיות רוצח אחר כפרה עוד חייב מיתה. איזה כפרה:

a. אחר עריפת עגלה ערופה.

b. אחר יום הכיפורים.

6. אם אדם חייב לשלם ערך של מי שיוצא ליהרג:

שיש למה שאפשר להיות לו כפרה, אבל באופן זה אין לו. (ויש להוסיף שאף אם נמצא זה, עוד יש קושיא, שלקושיית גמ', נדע בין דרך עלייה ובין דרך ירידה, ואז לא נצטרך שום קרא אחר כלל, ואף "חרס" יהיה מיותר, ולא רק "כל חרס." אז, עדיין הגמ' קשה. אבל, על כל פניס, נראה שאולי הוא יותר קל אם נאמר ככה. ויש לדון.)
ויש לדון, שאולי רש"י סובר שכמו שיש לנדד שרק יכול לפדות גבי מיתות קלות, כך יש לנדד להיפך, ולעולם נריכים שני פסוקים. לכאו', זה רק אפשר אם נאמר שמה שיכול לפדות הוא כדי שלא יצער, ולא כדי שינצול נפש. קשה, אז, מה שאין מקור שאי אפשר לפדות את עצמו מחיוב מלקות וכדומה.

4 כן אומר תוס' בד"ה מיתות קלות. איני יודע מהו כוונתו כשמזכיר מקומות שיש בשוגג שלו חיוב ממון, שלא מצאנו כן, ואי אפשר למצוא כן, כיון שדורשים שפטור ממון הוא אף בציור שלא נתחייב מיתה כיון שהוא שוגג.

5 חילוק זה רק נוגע לתוס', שמחלק כן בד"ה מיתות קלות.

דרשות לפטור ממון

a. קודם שנפסק עליו חיוב מיתה.

b. אחר שנפסק עליו חיוב מיתה.[6]

איזה פסוקים יש:

יש לנו **חמש עשרה** פסוקים:

a. "ואם לא יהיה אסון."

b. "כדי רשעתו."

c. "לא תקחו כופר לנפש רוצח."

d. "לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו."

e. "לארץ לא יכופר לדם."

f. "ואתה תבער דם הנקי."

g. "ואהבת לרעך כמוך."

h. "חרם אשר יחרם."

i. "כל חרם אשר יחרם."

j. "כל חרם אשר יחרם מן האדם."[7]

k. "מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת."

l. "עין תחת עין."

m. "נפש תחת נפש."

n. גזירה שווה של "רשע."

o. "נקם ינקם."

p. "כפר לעמך ישראל."

---

6 נראה לי שבין הכל יש ארבעים ושלש דיניס.

7 שלש אלו הם פסוק אחד, אבל יש בו שלש דרשות. אחד בא מגוף הפסוק, אחד בא מ"כל," ואחד בא מ"מן האדם."

מקורות של כל הדינים:

1. שלא יכולים לחייב שני חיובים:

a. ממון ומלקות. חולקים רבנן ורבי מאיר אם דין זה נכון. רבי מאיר סובר שלא נכון מחמת לימוד ממוציא שם רע[8]. רבנן סוברים שהוא נכון. מה שחייב הוא, בדרך כלל, מלקות, כיון שנסמך חיוב מלקות ל"כדי רשעתו."

המקור:

המקור הוא "כדי רשעתו" (b).

עוד הו"א:

i. מה מצינו מפטור מיתה וממון.

דוחה גמ' שאולי רק שם, כיון שענש אותו עונש גדול, פטר אותו מעונש שני.

ii. ג"ש של "רשע" מיוחב מיתה, שפוטר ממון (n). תוס' (לה.)

דוחה שרק דורשים מאותו ג"ש דיני מלקות עצמו, ולא פטורים משאר חיובים.[9]

---

8 ועיין בתוס' (לד:) ד"ה ורבי מאיר.

9 ועיין שם (ד"ה אמר רבא), שרק אומר כן בשיטת רבא. אבל, לכאו', אביי (עיין שם) סובר שיכולים לדרוש אותו ג"ש לדין זה. אז, לאביי, יכול להיות עוד מקור. נראה שאז רבנן יכולים להודות לרבי מאיר שרק יכולים לדרוש דבר אחר מ"כדי רשעתו." (אבל, לא צריכים להודות לו, שעדיין אין קרא מיותר, שצריכים ג"ש לדברים אחרים, וצריכים כדי רשעתו גם לדבר אחר.)
אבל, יש להעיר שאם לפי אביי יודה רבנן לרבי מאיר, צריך ביאור למה יהיה שחייב מלקות במצב של מלקות וממון, שנראה שאין מקור, כיון שלא דורשים עוד מ"כדי רשעתו," ואין סמיכות שלו למלקות, שהיה מקור של רבי יוחנן, יכול להיות מקור. אפשר לומר שאין הכי נמי, ורבי יוחנן גופא חולק על אביי, כיון שאביי רק בא לפרש שיטת ריש לקיש. אז, היה נמצא שלריש לקיש אין מקור אם חייב מלקות או מומן. ויש לדון, אז, איזה יחייב. ותחשב.

b. ממון ומיתה.

המקור :

המקור הוא "ואם לא יהיה אסון" (a).

עוד הו"א:

i. מה מצינו ממלקות וממון.

דוחה גמ' שאולי רק פטור שם כיון שלא עבר עבירה חמורה. אבל, כאן, שעבר עבירה כ"כ חמורה עד שנהרג עליו, יחייב שני עונשים.

ii. מה מצינו ממיתה ומלקות.

דוחה גמ' שאולי רק שם פטור כיון ששני העונשים הם בגופו. אבל, אולי יחייב עונש אחד בגופו ואחד בממונו.

iii. ג"ש של "רשע" מיוחב מיתה, שפוטר ממון (n). תוס' (לה.) דוחה שרק דורשים מאותו ג"ש דיני מלקות עצמו, ולא פטורים משאר חיובים.

c. מלקות ומיתה.

המקור:

המקור הוא "כדי רשעתו" (b)."[10]

עוד הו"א:

i. מה מצינו מפטור מיתה וממון.

דוחה גמ' שאולי רק שם, ששני העונשים אינם בדבר אחד (אלא אחד בגופו ואחד בממונו) פטור. אבל, כאן, ששני העונשים נחשבים מיתה ארוכה, אולי חייב.

באלו, יש לדון בעוד ארבע ענינים:

---

10 ואם תאמר הגיחא לרבי מאיר, שלא דרש אותו לדבר אחר, אבל לרבנן, שכבר דרשו אותו, איך דורשים דין זה. תוס' (ד"ה חדא במיתה) מפרש שיכולים ללמוד שניהם מאותו קרא. לקמן, בע"ה, נזכיר ביאור תוס'.

דרשות לפטור ממון

a. האם חיוב ממון[11] הוא ממון או קנס.

אם הוא ממון- הדין והמקור הוא כמו שבארנו.

אם הוא קנס- יש שני שינויים:

i. רבה סובר שרבי מאיר חולק ומחייב מיתה וממון.

ii. אז, המקור לפטור אינו יכול להיות ממקורות שכתבנו (שיש לומר שקנס הוא יותר חייב, כיון שהוא חידוש, שחייב אותו תורה בלי סיבה). אלא, המקור הוא "כל חרם" (i).[12]

אבל, יש שדורשים מ"כל חרם" דבר אחר (עיין לקמן).

אז, לא יכולים לדרוש דין זה.[13]

b. האם עשה שניהם במעשה אחד או בשנים.

אם עשה שניהם במעשה אחד- הדין והמקור הוא כמו שבארנו.

אם עשה שניהם בשני מעשים, אז יש רק שינוי אחד:

i. המקור לפטור שלו חלוק. אינו יכול להיות המקור שכתבנו, שיש לומר שכשעשה שני מעשים יותר יכול לחייב שני

---

11 כמובן, זה רק שייך אם יש חיוב ממון.

12 אבל, עוד לא פשוט לי איך זה יכול להיות הסיבה לפטור ממון כשהוא עם מלקות וכשהוא עם מיתה. לכאו', זה רק יכול להיות הסיבה לאחד. (כיון שהוא נלמד מקרא של "כל חרם," שהוא מדבר בחיוב מיתה, שכן הוא ממשעות "חרם," מסתמא רק ילמד פטור מקנס כשחייב מיתה.) צריך לומר שמגלה שאין בין קנס לממון לכל ענין זה. צריך ביאור.

13 קשה צריך ביאור מה יסברו. אף אם יסברו כרבה, לא יהני, שהרי רבה רק אומר כן ברבי מאיר, אבל מפורש במשנה שרבנן פוטרים. גמ' אומר, באמת, שרבה סובר כאותו שיטה, ולא אומר שסובר שרחב"ע לא סובר כרבי מאיר (ודחוק לומר שזהו כוונת גמ'). ולריך להשוב על זה.

עונשים, אלא יש מקור אחר. יש שלש צדדים מהו המקור[14]:

1. כתיב, "עין תחת עין" (l) וממנו ממעטים עין ונפש תחת עין. רואים שאל עושים שני עונשים על דבר אחד[15]. כן אומר גמ' בפשטותו, וכן מפרש רש"י.
2. כתיב, "נפש תחת נפש" (m). כמו שדורשים "עין תחת עין" לומר שלא יכולים לשים עין ונפש תחת עין (שהוא דרשה שלא נוגע לדין זה), גם דורשים "נפש תחת נפש" לומר שלא נותנים נפש וחיוב ממון תחת נפש.[16]
3. כתיב, "מכה בהמה... מכה אדם" (k). זה מקיש מכה בהמה, שחייב בכל אופן, למכה אדם, לומר שפטור בכל אופן, ואף פטור כשעשה שני מעשים.[17]

---

14 אף בזה, יימצא רק מקור אחד, והרי הוא צריך להרבה ציורים, שצריך לכל ציור שיש בו שני חיובים, ולכל אחד שיש בו חיוב ממון, צריך גם להשוות קנס לממון שם. ותחשב.

15 עיין שם ברש"י, שכנראה יש בעיה גדולה עם מקור זה, והוא שלא נראה ממנו כלל שעשה שני מעשים, אלא להיפך, מיירי בציור שרק עשה דבר אחד, שרק סימא את עינו. בשביל אותו דבר אחד, אומר, לא חייב שניים. ותחשב. (ועיין בחרב אל הבדים על זה שכתבנו פשט. מאותו פשט יוצא שהמקורות אינם, ממש, כמו שכתבנו כאן. אבל, לא משמע מרש"י כמו שכתבנו שם, ואז נבאר כפי מה שנראה מרש"י.)

16 לכאו', זה לא מוכיח שעשה שני מעשים. צריך לומר שהוא מיותר, ואז מרבים ממנו עוד ציור. אז, היה אפשר לומר גם להיפך, שזהו המקור לכשעשה אותו במעשה אחד, וקרא אחר יהיה המקור לכשעשה אותו בשני מעשים.

17 ואם תאמר אם כן למה צריך קרא אחר לפטור ממיתה וממון. ויש לומר ששבלי אותו קרא אחר, לא היינו יודעים שקרא זה בא להקיש אותו לפטור בכל מקום, אלא לחייב בכל מקום. כן מבאר רש"י.

דרשות לפטור ממון

מתחילה, תוס' (בד"ה הא נמי) דוחה את זה, ש"מכה בהמה" ו"מכה בהמה" משמעים שעשה הכאה אחת, ולא שני מעשים. אבל, לבסוף חוזר לומר כן. (ואם תאמר הרי גמ' לא אומר כן. וי"ל שתוס' מפרש שגמ' אומר שנלמד מזה. אף אילו לא היה נלמד מזה, היה יכול להיות נלמד ממקור אחר לעיל[18].

יש גם הו"א אחד, והוא שנשרש מ"כל חרם"(i). אבל, גמ' דוחה שלא צריכים קרא זה, שכבר יש לנו מקור (אחד ממקורות שלעיל).

c. האם עשה שניהם לאיש אחד או לשניהם.[19]

אם עשה שניהם לאיש אחד- הדין והמקורות הוא כמו שבארנו. אם עשה שניהם לשני אנשים- יש מחלקת אם פטור או חייב. מי שפוטר צריך מקור אחר, ותוס' באר שהמקור הוא מאותו היקש (k) שהזכרנו מ"מכה בהמה... מכה אדם," שהרי מכה בהמה לעולם חייב, ואף כשמכה שני בהמות. ותחשב.

d. האם עשה חיוב מלקות/ מיתה באופן שחייב אותו (במזיד ובהתראה) או באופן שפטור ממנו (בשוגג או בלי התראה). אם הוא באופן שחייב- הדינים והמקורות הם כמו שכתבנו. אם הוא באופן שלא חייב- יש שני חילוקים:

---

18 ואם תאמר אם כן למה צריכים המקור לעיל. וצריך לומר שאין אותם קראי מיותרים, אלא צריכים אותם לגופם. אבל, קשה שלא צריכים "אם לא יהיה אסון," שנדרש כבר מ"נפש תחת נפש." ותו"ת.

19 לכאו', אי אפשר שהוא לשני בני אדם ובתוך אותו מעשה. (אינו כל כך פשוט איך להגדיר מעשה אחד, אבל נראה לי שזה נכון.)

דרשות לפטור ממון

i. במיתה- הוא פטור, אבל צריכים מקור אחר. המקור הוא מהיקש מ"מכה בהמה" ל"מכה אדם" (k), שכמו שמכה בהמה חייב אף בשוגג, כך מכה אדם בשוגג נפטר מן התשלומים.

ii. במלקות- בזה, יש מחלקת רבי יוחנן וריש לקיש.

רבי יוחנן- הוא חייב.

ריש לקיש- הוא פטור. חולקים מהו המקור לזה:

1. אביי- לומד ג"ש של "רשע" (n) ממיתה למלקות. רבי יוחנן סובר שרק דורשים ג"ש זה לענין חיוב מלקות עצמו, ולא לענין ממה פוטר.

2. רבא- אותו היקש שהזכרנו (k) נמצא גם במלקות, שאף שם כ' לשון הכאה.[20] רבי יוחנן לא דורש אותו היקש.

2. שלא יכולים לתת ממון (כופר) ולפטור מחיובים:

a. מחיוב מיתה שאין בשוגג שלו כפרה:

i. אין בשוגג שלו כפרה לעולם. חולקים בזה רש"י ותוס'.

רש"י- דורשים את זה ממה שכ', "חרם לא יפדה[21]" (h) (חרם הוא לשון מיתה).

תוס'- דורשים את זה מהיקש של "מכה בהמה... מכה אדם" (k).

---

20 אז, עושה את ההיקש לגזירה שווה, ומרחיב אותו. (לפעמים (וע' בזבחים קז.), מצאנו שג"ש נקרא היקש.)

21 יש שני קראי שממנו נדרש דיניים אלו– יש "חרס..." ויש "לא תקחו כופר לנפש רוצח." אינו מוכרח מה מלמד מה, אבל נניח שהוא כך.

ii. אין בשוגג שלו באופן שעשה אותו כפרה.[22] דורשים את זה מהיקש של "מכה בהמה... מכה אדם" (k).

b. מחיוב מיתה שיש בשוגג שלו כפרה:

i. על ידי ממון[23] או קרבן. חולקים בזה רש"י ותוס'.

רש"י- דורשים את זה מ"לא תקחו כופר לנפש רוצח" (c). רש"י סובר שאין חילוק בין מי שיש לו כפרה בשוגג שלו על ידי ממון למי שיש לו כפרה על ידי גלות, ואז יכול ללמוד מרוצח, שיש לו כפרה על ידי גלות.

תוס'- תוס' דורש את זה מ"חרם לא יפדה" (h).

ii. על ידי גלות.[24] דורשים את זה מ"לא תקחו כופר לנפש רוצח" (c).

בשנים אלו, נזכיר שני הו"א:

i. יש הו"א ללמוד מ"כל חרם" (I), להיות עוד קרא יתירה ללמד אחד מן הדינים. דוחה גמ' שלא נצרך.

ii. יש הו"א ללמוד ממה מצינו מחיוב שוגג. דוחה גמ' שאולי רק שם, שלא מציל נפש על ידי כופר שלו, לא יכול לפדות א"ע בכופר. אבל, אולי כאן, שמציל נפש ישראל, יכול לפדות.

c. מחיוב שוגג:

---

22 נראה שחילוק זה רק שייך לרש"י. אין חילוק זה בפירוש בגמ', אבל נראה שכן יבאר רש"י כדי לדחות קושיית תוס' בד"ה מיתות קלות.

23 כן אומר תוס' בד"ה מיתות קלות. איני יודע מהו כוונתו כשמזכיר מקומות שיש בשוגג שלו חיוב ממון, שלא מצאנו כן, ואי אפשר למצוא כן, כיון שדורשים שפטור ממון הוא אף בציור שלא נתחייב מיתה כיון שהוא שוגג.

24 חילוק זה רק נוגע לתוס', שמחלק כן בד"ה מיתות קלות.

i. קרבן. לא מבאר גמ' מהו המקור. נראה שהוא כמו כל עונשים חוץ ממיתה שאין להם מקור, שנראה שרק יש צד לתת כופר כדי להציל נפש ישראל, ולא להיטיב לחוטא. (ואם תאמר אם כן למה צריכים מקור לגואל. וי"ל ששם ג"כ יש חשש איבוד נפש, שאולי גואל הדם ימית אותו.)

ii. גלות. דורש את זה מ"לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו" (d). יש גם הו"א אחד, והוא שדורשים אותו ממה מצינו מחיוב מזיד. דוחה גמ' שאולי רק בחיוב מזיד, שעבר באופן יותר חמור (שעבר במזיד), לא יכול לפדות את עצמו בכופר.

בכל אלו, יש עוד מקור, והוא שחולקים מה צריך לשלם לכופר. אם כופר הוא דמי ניזק, ולא דמי מזיק, אז בדברים חוץ מרציחה אי אפשר לשלם כופר, ולא צריכים קרא לפטור אותו.[25]

יש עוד **ארבע** דינים שנוסיף:

3. שרוצח חייב מיתת סייף.

a. הורג עבד:

i. כתיב, "נקם ינקם" (o). דורשים ג"ש לומר שמחייב אותו הרג.

ii. כתיב, "ואתה תבער דם הנקי" (f). דורשים מזה שיש לרוצח מיתה דומה למיתת עגלה ערופה, כמו שנבאר לקמן.

נמצא לנו שני מקורות. מגמ' בסנהדרין יוצא שמי שסובר שסייף קל מחנק מוכרח לדרוש את השני (לדין הורג עבד). יש לדון אם

---

[25] **כן כתב תוס'.**

גם יכול ללמוד עבד מבן חורין. (לא נראה שיכול, כמו שנראה כאן בסנהדרין.) אם כן, אין עוד צורך ל"נקם ינקם." גם אפשר לומר ששניהם יצטרכו לדרוש את השני, לבאר איך ממיתים בסייף, ואז כולי עלמא לא יצטרכו לדרוש, אולי, את הראשון. אבל, תוס' כ' בפירוש נגד זה.

b. הרוג בן חורין.

i. כתיב, "נקם ינקם" (o). דורשים ג"ש לומר שמחייב אותו הרג. זה כתוב בעבד, ודורשים קל וחומר מממית את העבד לממית בן חורין. זה רק אפשר אם סייף הוא יותר חמור, ולא חנק.

ii. כתיב, "ואתה תבער דם הנקי" (f). דורשים מזה שיש לרוצח מיתה דומה למיתת עגלה ערופה, כמו שנבאר לקמן. כן צריכים לדרוש אם חנק יותר חמור מסייף.

4. שמיתת הרג הוא בסכין מן הצוואר. לכאו', רק מצאנו מקור אחד לזה, והוא "ואתה תבער דם הנקי" (f). דורשים ממנו שמחייבי סייף נהרגים בצוואר. דורשים מ"ואהבת לרעך כמוך" (g) שלא עושים אותו בקופיץ ובעורף, אלא עושים אותו בסייף מצווארו בצד ראשו.

עיין בתוס' (ד"ה ואח"כ נמצא)[26] שיוצא מדבריו שמי שסובר שסייף חמור מחנק לא דורש כן. צריך ביאור איך דורש.

5. שמי שנמצא להיות רוצח אחר כפרה עוד חייב מיתה. איזה כפרה:

a. אחר עריפת עגלה ערופה. חולקים מהו המקור לזה:

i. אם חנק חמור מסייף (עיין לעיל, שנבאר למה זה שייך לכאן), דורשים את זה מ"לארץ לא יכופר" (e).

---

[26] עיין שם, שכנראה, הוא מביא ומתו מגמ'. צריך לעיין שם.

דרשות לפטור ממון

ii. אם סייף חמור מחנק (עיין לעיל), דורשים את זה מ"ואתה תבער דם הנקי" (f).

b. אחר יום הכיפורים. יש שלש מקורות לזה:

i. "לארץ לא יכופר" (e). זה רק אפשר אם סייף חמור מחנק (עיין לעיל).

ii. הורג מכיר מי הוא ההורג. אז, הוא חטא שיש בו מכיר, ואין יה"כ מכפר. אז, אין צורך למקור.

iii. כ', "כפר לעמך ישראל" (p), שאומר שכפרה זה נצרך אף ליוצאי מצרים, שכבר עבר עליהם יוה"כ.

6. אם אדם חייב לשלם ערך של מי שיוצא ליהרג:

a. קודם שנפסק עליו חיוב מיתה. חייב לשלם. יש שני מקורות לזה:

i. קרא שפוטר אותו (עיין לקמן) כ', "מן האדם" (j), שמשמע שרק פוטר ערך של מקצת בני אדם, ולא כל הכלל.

ii. לפי ר"ח ב"ע, אין סיבה לחשוב שיפטור, שהרי ערך תלוי רק על שני דברים- בן כמה הוא האדם, ואם האדם זכר או נקבה.

b. אחר שנפסק עליו חיוב מיתה. חולקים מהו הדין.

רבנן- פטור, כיון שכ', "כל חרם" (I).

רחב"ע- חייב, שערך רק תלוי בשני דברים שהזכרנו.

מה דורשים מן הפסוקים:

יש לנו **חמש עשרה** פסוקים:

a. "ואם לא יהיה אסון." מזה, דורשים שאינו חייב מיתה וממון.

b. "כדי רשעתו." מזה דורשים שאינו חייב מלקות ומיתה. לרבנן, גם דורשים שאינו חייב מלקות וממון.

חרב אל הבדים- אלו נערות

c. "לא תקחו כופר לנפש רוצח." מזה דורשים שאין מי שחייב מיתה באופן ששגגתו ניתן לכפרה יכול לפדות את עצמו על ידי נתינת כופר. (לרש"י, הוא בכל אופן שניתן שגגתו לכפרה; לתוס' הוא רק אם ניתן שגגתו לכפרת גלות.)

d. "לא תקחו כופר לנוס אל עיר מקלטו." מזה דורשים שאין מי שחייב גלות (כיון שהרג בשוגג) יכול לפדות את עצמו על ידי נתינת כופר.

e. "לארץ לא יכופר לדם." חולקים מה דורשים מזה:

a. אם נמצא הרוצח אחר שנערפה העגלה, עדיין חייב מיתה.

b. אם נמצא הרוצח אחר שעבר יוה"כ, עדיין חייב מיתה.

f. "ואתה תבער דם הנקי." חולקים מה דורשים מזה:

a. אולי דורשים מזה שני דברים:

i. הורגים את הרוצח במיתת הרג.

ii. מיתת הרג הוא מן הצוואר.

b. אולי דורשים מזה שאם נמצא הרוצח אחר שנערפה העגלה, עדיין חייב מיתה.

g. "ואהבת לרעך כמוך." דורשים מזה חיוב לאהוב את רעך כמוך. גמ' כאן דורש מקרא זה שמחמת האהבה, בוחרים לו מיתה יפה. אז, מיתת הרג אינו בקופיץ מעורף שלו, אלא בסכין מצוואר.

h. "חרם אשר יחרם." דורשים מזה שמי שחייב מיתה באופן שאין שגגתו ניתן לכפרה (לרש"י, אולי הוא שלעולם אין שגגת אותו עבירה ניתן לכפרה) אינו יכול לפדות א"ע על ידי תשלומין של כופר.

i. "כל חרם אשר יחרם." חולקים מה דורשים מזה:

a. שאין ערך למי שנגמר דינו ליהרג.

b. שאינו חייב קנס עם מלקות או עם מיתה.

j. "כל חרם אשר יחרם מן האדם."[27] לרבנן, דורשים מזה שיש ערך למי שלא נגמר דינו כבר ליהרג. רחב"ע חולק על זה, וכנראה לו אין לימוד מזה.

k. "מכה בהמה ישלמנה ומכה אדם יומת." לומדים מזה הרבה דברים. לומדים ממנו, בעיקר, שבכל מצב, מכה אדם פטור, ולא יכול לפדות את עצמו בכופר. (לא לומדים שאף בשוגג לא פודה, כיון שלא יכול ללמוד שם ששווה מזיד לשוגג, שהרי אינם שווים, שעונשם הוא, למעשה, חלוק. ותו"ת..)

תוס' אומר, והוא לא כל כך כמו שמשמע מגמ', שזה אף מגלה פטור ממון כשמחייב מיתה או מלקות בשני מעשים או לשני בני אדם.

l. "עין תחת עין." דורשים מזה שרק עין תחת עין ניתן, ולא עין ונפש תחת עין. חולקים רש"י ותוס' אם זה אומר שמי שחייב ממון ומיתה או מלקות בשני מעשים באותו רגע פטור.

m. "נפש תחת נפש." חולקים רש"י ותוס'. לרש"י, לא מגיד כלום. לתוס', מגיד לנו שמי שחייב ממון ומיתה או מלקות בשני מעשים באותו רגע פטור.

n. גזירה שווה של "רשע." חולקים אם זה מלמד כל דיני מלקות למיתה ומיתה למלקות או זה מלמד אף מה שזה פוטר מחיוב ממון לזה.

o. "נקם ינקם." מחייב הורג את העבד בסייף (אלא שאולי יש כבר קרא אחר לזה).

p. "כפר לעמך ישראל." יש שדורשים מזה שחייבים ע"ע אף אחר כפרת יוה"כ.

---

27 שלש אלו הם פסוק אחד, אבל יש בו שלש דרשות. אחד בא מגוף הפסוק, אחד בא מ"כל," ואחד בא מ"מן האדם."

זה נהנה וזה לא חסר

כשאדם נהנה מחבירו או מחפץ של חבירו, חייב לשלם לו דמי אותו הנאה. לכאו', יכולים למנות ארבע סיבות למה חייב לשלם לו כך:

1. אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שאם אדם נתן לו הנאה שהוא יתן לחברו הנאה. בזה, נראה שיש לדון אם הוא פיי"ר מחמת יחס של חפץ שלו לאותו הנאה או מחמת יחסו לאותו הנאה.
2. אפשר שהוא חייב מפני שהוא פיי"ר שהנאת חפצים של אדם ילך לו. אז, כל פעם שנותן הנאה, צריך להיות שההנאה הולך לו. אז, כשמהנה לאחר, אותו אחר צריך לתת דמי הנאה לבעל, כדי שנמצא, אז, שבא לו הנאה מן החפץ (שגרם שחברו משלם לו).
3. אפשר שהוא חייב מפני שאילו היה מקבל ההנאה בלי הבעל, היה צריך לתת כסף. אז, מה שנשאר אותו כסף לו הוא מחת הבעל, ואז הכסף מיוחס לו.
4. אפשר שהוא חייב רק למה שהוזק חברו, והוא מפני שמיוחס לאותו היזק, כיון שנהנה ממנו.

דן גמ' באם יש חיוב הנאה אף אם חברו לא חסר. צריכים לדון, אז, למה יהיה חייב ולמה יהיה פטור. (יש להעיר שאפשר שהנידון הוא מהו הביאור של החיוב. ותו"ת.)

נדון בכל אחד מהם:

1. בתוך צד ראשון, היה מסתבר לומר שחייב על זה נהנה וזה לא חסר. הרי, נהנה מחבירו, ואז פיי"ר הוא שיחזיר לחבירו. נראה שיש לדחות:
    1. כדי לחייב על הנאה, צריך להיות מאד מיוחס למה שנהנה. הדרך שנעשה מיוחס הוא שנהנה ממנו במעשה חשוב. כיון שמה שמחשיב מעשה הוא התוצאות שלו, צריך להות שנהנה ממנו במעשה שיש בו תוצאות חשובות. אז, צריך להיות שגם הזיק בתוך אותו מעשה. (לא די שיזיק לחבר אחר, שזה לא מחשיב אותו לענין חבר שממנו נהנה. כמו"כ נראה שמה שהיזק הוא יותר חשוב מד"א הוא שהיזק הוא דבר שהוא חשוב לענין ממון.)

2. יש חיוב שחישלם, אבל לא אפשר לשלם. אילו משלם, נמצא שנתן לחברו הנאה עם חיסרון במקום הנאה בלי חסרון. אז, אינו יוצא שהוא פיי"ר. יש לדון אם זה מפני שכמו שהוא פיי"ר שיהיה הנאה נגד הנאה, כך פיי"ר שיהיה חסרון נגד חסרון; או מפני שמה שמהנה על ידי חסרון אינו שווה למה שמהנה בלי חסרון, שיותר מיוחס לו אם גורם לו חסרון.
3. יש חיוב לשלם למי שמהנה אותו. כדי לייחס למעשה של מהנה, צריך להיות לא רק שבא מן החפץ שלו, אלא שגרם לו תוצאה (ע"י ההנאה) של חיסרון.
4. אולי מניחים שאם היה שואל לחבירו היה אומר שיכול להשתמש עמו. (כמו"כ, יש לומר שחייב להרשות לו להשתמש עמו.) כיון שכן, כאילו כבר נתן לו הבעל אותו יכולת להשתמש עמו. לא נראה כן, שלא היינו כופים לבעל (וגם לא היה מרשה) אילו ידע שהיה דר בו ומשלם אם לא מרשה. אבל, כמובן, זה גלגל החוזר. ותחשב. ויש לומר שעדיין מניחים שיתן אותו, שבני אדם רגילים לעשות טובות כזה. רק לא מניחים שיעשה כן אם מחמת זה מפסיד (ולא שלא משתכר).[1]

2. בתוך צד שני, היה מסתבר לומר שחייב על זה נהנה וזה לא חסר. הרי, נהנה ממה שהיה ראוי לחברו, וצריך שיהיה ההנאה הולך לחברו. יש לדחות:
   1. כצד 1 שב1.
   2. אולי רק יש לו זכות לקבל הנאה שבא על ידי חסרון, ולא שאר הנאות.
   3. כצד 4 שב1.
3. בתוך צד שלישי, היה מסתבר לומר שחייב על זה נהנה וזה לא חסר. הרי, אף אם לא חסר, הוא גרם שיהיה ממון לחברו. יש לדחות:

---

[1] אף שאין כל כך חילוק, נראה לי שבני אדם מדרהרים חילוק גדול, בין מה שחסר למה שלא נהנה. כמו"כ מצאנו, באמת, בתחילת ב"מ.

1. כצד 3 שב1.
2. לא מניחים שישלם ממון לזה, כיון שלא חסר חברו בעדו. אז, יפצור בחברו לתת אותו לו (ומסתמא יצליח). גם יש להעיר שאילו זה נהנה וזה לא חסר לא חייב, מסתבר שלא חייב, שהרי היה נהנה משל חברו. (ויש לדון, שעדיין יש לומר שהוא אסור אבל פטור מלשלם.)
3. כצד 4 שב1.
4. בתוך צד 4, מסתבר שפטור בזה נהנה וזה לא חסר, ששם אין חסרון ואין היזק לשלם לו. כן מסתבר, אבל נראה לי שיש אפשרות לדחות. נראה שיש דרכים שונים לדון בהיזק. למשל, נוכל לומר ששינה בבית נחשב היזק, כיון שבין הכל, כיון שרוב בתים הם עומדים לתשמיש, יש הפסד. בדרך כלל, לא מיוחס די לאותו רעה כדי לחייב עליו, שבין יחסו לאותו רע, נמצא שרק עשה רע קטן. אבל, כאן, כיון שעשה אותו באופן שהוא מאד מיוחס לו, בין יחסו לרע, הרי הוא חייב. ותחשב.

תוס' כ' שאף אם צריך להיות זה נהנה וזה לא חסר כדי לחייב, יכול לחייב על יותר מדמי חסרון. צריך ביאור למה. לפני שנדון בכל צדדים אלו, יש להקדים שאפשר להיות שהוא רק מחמת איזה אגב. לפעמים מצאנו (ואין אני יודע למה) שכיון שמקצת של דבר מסויים יש בו דין, כל אותו דבר יש לו הדין. אז, יש לומר שהדבר מסויים כאן הוא סכום הממון של הנאה. כיון שחייב מקצת ממנו, מחמת ההיזק, חייב כולו. חוץ מזה, נדון מה יש לומר:

1. לצד 1:
1. לצד 1- יש לומר שכיון שגרם חסרון, מיוחס לו. אז, חייב על ההנאה. אבל, יש להעיר שמעניין, שכיון ששילם, נמצא שאין חסרון. אולי כיון שהיה חסרון (או שעדיין אין לו החפץ שלו, אלא דבר אחר), לא אומרים כן. גם יש לומר שמיד חל עליו החיוב לשלם. אף שלאחר זמן יכול לעשות שאין חסרון, זה לא מהני, שכבר חל עליו חיוב לשלם. מעניין שיהיה כן, אף שהחיוב בהכרח, אז,

עושה שיקיים כשאין צורך לו. ותו"ת. והערה זה יש להעיר על כל צד.

2. לצד 2- צריך לומר שהנאה עם חסרון הוא חילוף של הנאה עם חסרון, אף שאין החסרונות שוות. זה יותר טוב לצד שצריך כך כדי לייחס ההנאה לו, אבל אף שם מעניין, שהו"א שמה שיש לו יותר חסרון הוא יותר מיוחס לו, ואז אינם שווים. ותחשב.
3. לצד 3- יש לומר שכיון שיש חסרון לו, מיוחס לו, ואז הוא המהנה.
4. יש לומר שכיון שיש חסרון לא מוחל. אולי לא חושב על מחלילה על מקצת דמי ההנאה, אלא על כולו. כיון שלא מוחל, לא מוחל על כולו. (ויש לדון למה חושב עליו במילים של הנאה, ולא במילים של חסרון, לומר שלא מוחל על כולו. ויש לומר שהוא מפני שאין החסרון גורם חיוב, אלא ההנאה. אז, יש לדון במקרה ששניהם גורמים חיוב. אבל, היה יוצא, אז, שאם הזיק ממש, יהיה פטור מיותר מדמי חסרון. אבל, אם לא ממש הזיק, יהיה חייב יותר. זה נראה כחוכא, ואז אולי היו רבנן משנים את הדין. ותחשב.

2. לצד 2:
   1. לצד 1- י"ל כמש"כ.
   2. לצד 2- יש לומר שכיון שיש קצת חסרון, יהיה מיוחס לו, ויקבל.
   3. לצד 3- י"ל כמש"כ.
3. לצד 3:
   1. לצד 1- י"ל כמש"כ.
   2. לצד 2- לכאו', קשה, שלא ישלם יותר מן החסרון לזה, שרוב בנ"א יתנו לו לחסרון. אז, לא גרם לו הרבה ממון, אלא רק דמי חסרון.
   3. לצד 3- י"ל כמש"כ.
4. לצד 4- קשה, שחיובו הוא רק על היזק, ולא על יותר מן ההיזק.

יכול להחזיר על ידי הדחק

בביאור יכול להחזיר אותו על ידי הדחק, כדי להעיר שיש, עכשיו, שני חיובים שצריכים לדון בהם:

- הראשון הוא אותו חיוב שמחמתו הקשה גמ' בציור שיכול להחזיר. בביאור אותו החיוב, יש שני מהלכים עיקרים:
  - רש"י פי' שהוא מה שמשאיר אותו שם. לכאו', הביאור הוא שכשמשאיר אותו שם, הוזק המאכל. אז, כיון שיכול להחזיר אותו ולא מחזיר, נמצא שמזיק אותו.
    לקמן, נבאר שתוס' לא סובר כן. אפשר להיות שסתו' סובר שאין בזה היזק, ואפשר שתוס' סובר שאין אדם חייב על היזק כזה, שאינו מיוחס לו די.
  - תוס' פי' שהוא תחילת בליעתו. יש לדון אם החיוב הוא שמזיק אותו או שנהנה ממנו.
    ואם תאמר הרי חייב מיתה בבליעתו. תוס' תי' שחיוב מיתה בא רק בגמר בליעה. יש לדון אם כוונת תוס' הוא לומר שרק גמר הבליעה הוא המחייב אותו או לומר שרק חל החיוב אחרי שנגמר כל הבליעה. אז, ממילא אין חיוב (או אין סיבה שלימה) עד אז.
    רש"י חולק על תוס'. יש לדון אם חולק מתי הוא אכילה, או איזה חלק מן אכילה פוטר, או כמה מיוחסים צ"ל המיתה והממון (שאולי הוא די אם הם בתוך מעשה אחד, אף שאינם ממש בזמן אחד). גם אפשר שסובר שאין היזק או הנאה בתחילת בליעה.
- השני הוא החיוב שממנו אביי פוטר. זה חיוב שבא בזמן שהוא חייב ממון. לתוס', צריך לומר, אז, שבא בזמן סוף הבליעה. אפשר שרש"י יחלוק על זה.

גמ' אומר שאם אדם בולע מה שתחב לו חברו במקום שראוי להוציא ע"י הדחק, יש לנו נפק"מ בין אביי ורבא (שחולקים אם חיוב מיתה בידי שמים פוטר מחיוב ממון). נמצא שחיוב ראשון אינו קיים, אבל חיוב שני קיים.
יש לדון למה אין חיוב ראשון קיים:

- לפי רש"י:
  - מפני שאינו כל כך של בעל:
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) שוויות.
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) תשמיש.
  - מפני שאין מה לשלם, שכבר אין לו שוויות.

יכול להחזיר על ידי הדחק

- מפני שהוא כעין אונס- לא צריך לטרוח כל כך שלא להזיק. ואם תאמר הרי אדם מועד לעולם. ויש לומר שכאן, שלא עשה על ידי מעשה, לא אומרים כן. גי"ל שזה אונס גמור, ועל אונס גמור, אף אדם חייב (חלקו בזה ראשונים). לו שוויות.
- א"א להשאיר אותו בפיו, שכיון שהוא דחוק, צריך לבלוע או להוציא. אז, אין השאלה קיים.

- לפי תוס':
  - מפני שאינו כל כך של בעל:
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) שוויות.
    - מפני שאין לו (או, אם מוציא, לא יהיה לו) תשמיש.
  - מפני שאין מה לשלם, שכבר אין לו שוויות.
  - מפני שהוא כעין אונס- לא צריך לטרוח כל כך שלא להזיק. ואם תאמר הרי אדם מועד לעולם. ויש לומר שכאן, שלא עשה על ידי מעשה, לא אומרים כן. גי"ל שזה אונס גמור, ועל אונס גמור, אף אדם חייב (חלקו בזה ראשונים). לו שוויות.
  - מפני שאין תחילת בליעה; כל בליעה שהוא בולע הוא סוף הבליעה, ואז חייב מיתה עמו.

עכשיו, נדון למה חיוב שני קיים:

- לפי רש"י:
  - לצד 1- יש לומר שלא צריך להיות באופן זה של בעל כדי לחייב על הנאה. גדר של צורך שיהיה של בעל לענין חיוב הנאה אינו שווה לגדר לענין חיוב היזק.
  - לצד 2- אין צריכים שיזיק כלום כדי שיחייב בהנאה. אז, אין צריכים שיש לו שוויות. ויש לדון, שאולי צריך להיות זה נהנה וזה חסר.
  - לצד 3- אין צריכים שיהיה אחראי כדי לחייב מחמת הנאה. (נראה שהענין הוא שבהנאה, אינו חסר דבר, ורק לא בא לו טוב מחמת ההנאה. במילים אחרים, דבר קרה לו שלא היה ביכולתו להפסיק. אותו דבר נתן לו הנאה, ומחמתו, נתחייב, ונתבטל ההנאה. אז, כאילו לא קרה לו שום דבר.)
  - לצד 4- אין זה סיבה כלל ל"ל יחייב. זה רק אומר שציור של חיוב ראשון לא בא. אבל, עדיין ציור של חיוב שני בא, שבלע אותו.
- לפי תוס':

חרב אל הבדים- אלו נערות

יכול להחזיר על ידי הדחק

- לצד 1- אף אם אינו כל כך של בעל, חייב אם נהנה ממנו. צריך לומר, אז, שהיזק אינו כמו הנאה, ושאין היזק חייב אם אינו כל כך שלו, אבל הנאה חייב.
- לצד 2- אין צריכים שיזיק כלום כדי שיחייב בהנאה.
- לצד 3- אין צריכים שיהיה אחראי כדי לחייב מחמת הנאה.
- לצד 4- אין זה נוגע לחיוב שני שלה, שרק אומר שאין חיוב ראשון שלה קיים.

אבל, בתוס' יש לנו עוד הוכחה פשוטה, שתוס' כ' (על כל פנים בצד אחד) שאין חיוב הנאה אם הוא כבר נאבד מן העולם. לכאו', אז, היה נראה לומר שאי אפשר לטעון כצד 1 או 2. הדרך לדחות יהיה שאיסוד מן העולם לענין היזק ואיבוד מן העולם לענין הנאה אינם שווים. לאחד די במה שאין שוויות או במה שאין תשמיש ובשני צריך שניהם (או האחר). ותו"ת.

עכשיו, נחפש מה שרש"י ותוס' אומרים:

למה אין ראשון קיים:

רש"י- רש"י כ': "דאי נמי אהדרה, ממאסה ולא חזיא לבעלים." לכאו', זה אומר כצד ראשון או שני.

תוס'- תוס' כ': "אין מרוויחים בעלים בכך דכבר נמאסו הלכך ליכא חיוב ממון." לכאו', כוונת תוס' הוא לומר כצד ראשון או כצד שני.